



芒果教育

MANGO EDUCATION 短时过注会，芒果见效快！

2026年

CPA经济法大串讲

主讲老师：丽娜

短时过注会，芒果见效快！



王东凯带你过注会

第一章 法律概论

主讲老师：丽娜

法律 和道 德之 间的 关系	联系	法律和道德都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用，在国家治理中都具有其地位和功能。法律是准绳，任何时候都必须遵循;道德是基石，任何时候都不可忽视。法律是成文的道德，道德是内心的法律。法律有效实施有赖于道德支持，道德践行也离不开法律约束
	区别	① 法律属于社会制度的范畴，道德属于社会意识形态的范畴 ② 法律规范主要内容是权利和义务，并且强调两者之间的平衡；道德则强调对他人、对社会集体履行义务、承担责任 ③ 法律规范是由国家强制力保证实施的；道德规范则主要依靠社会舆论、人的内心信念以及宣传教育等手段来实现

概念	① 法律规范是由国家制定或认可，具体规定主体权利、义务及法律后果的行为准则 ② 法律规范是法律构成的基本单位，具体体现法律的属性，实现法律的功能
法律规范 VS法律条文	① 法律规范是法律条文的内容，法律条文是法律规范的表现形式 ② 法律条文的内容除法律规范外，还可能包含其他法律要素，如法律原则等 ③ 法律规范与法律条文不是一一对应的，一项法律规范的内容可以表现在不同法律条文甚至不同的规范性法律文件中。同样，一个法律条文中也可以反映若干法律规范的内容

基本方略	具体内容
全面依法治国新理念新思想新战略	① 中央全面依法治国委员会办公室设在司法部 ② 全面推进依法治国的总目标：建设中国特色社会主义法治体系；建设社会主义法治国家
习近平法治思想的核心要义（总共11条，重点掌握表中所列6条）	①坚持党对全面依法治国的领导。党的领导是全面推进依法治国的根本保证 ② 坚持以人民为中心。推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益 ③ 坚持中国特色社会主义法治道路 ④坚持依宪治国、依宪执政 ⑤坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。法治是国家治理体系和治理能力的重要依托 ⑥坚持建设中国特色社会主义法治体系，中国特色社会主义法治体系是推进全面依法治国的总抓手

全面推进依法治国的基本原则	① 坚持中国共产党的领导 ②坚持人民主体地位 ③ 坚持法律面前人人平等 ④坚持依法治国和以德治国相结合 ⑤ 坚持从中国实际出发
建设中国特色社会主义法治体系	首要的是完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系
芒果提醒	从历年考题来看，近几年每年都会考查一道客观题，以上内容请务必掌握



芒果教育
MANGO EDUCATION

第二章 基本民事法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

关注进群，领通关资料

 王东凯带你过注会

（一）民事法律行为的分类

分类标准	类型	举例说明
意思表示个数	单方民事法律行为	撤销权和解除权的行使、债务的免除、订立遗嘱、代理权的授予、效力待定行为的追认等
	双方民事法律行为	赠与行为、委托
	多方民事法律行为	决议（如股东会决议）
法律行为效果	负担行为：承担给付义务，产生债法效果	债权行为，订立合同
	处分行为：直接导致权利变动	物权行为，抛弃动产

是否有偿	有偿民事法律行为	买卖合同支付价款、承揽合同提供劳务
	无偿民事法律行为	赠与行为、无偿委托、无偿消费借贷等
是否需要特定形式或程序	要式民事法律行为：必须采取一定的形式或程序	票据行为
	不要式民事法律行为：不要求	自然人之间的借贷
能否独立存在	主民事法律行为	借款合同
	从民事法律行为	担保合同
芒果提醒	①主民事法律行为不成立，从民事法律行为则不能成立；主民事法律行为无效，从民事法律行为当然不能生效②主民事法律行为履行完毕，并不必然导致从民事法律行为效力的丧失	

(二) 意思表示的生效

类型		生效时间	举例
无相对人		除另有规定，表示完成时即生效	遗嘱行为、抛弃动产
有相对人	对话方式	相对人知道其内容时生效	面对面订立合同、打电话直接订立合同
	非对话方式	一般：到达相对人时生效	——
		数据电文： ①指定特定系统：进入该特定系统时生效 ②未指定特定系统：知道或应当知道进入其系统时生效 ③另有约定的，从其约定	

类别	法律后果	不正当干预
附条件的民事法律行为	①附延缓条件：条件成就时生效 ②附解除条件：条件成就时失效	①恶意阻止条件成就的，视为条件已成就 ②恶意促成条件成就的，视为条件不成就
附期限的民事法律行为	①附延缓期限：自期限届至时生效 ②附解除期限：自期限届满时失效 (2016年)	——
芒果提醒	①所附条件应当是双方当事人约定的，如果是法律规定的特定民事行为，则不属于此处的“条件” ②条件可能成就也可能不成就来	

类别	法律后果	不正当干预
附条件的民事法律行为	①附延缓条件：条件成就时生效 ②附解除条件：条件成就时失效	①恶意阻止条件成就的，视为条件已成就 ②恶意促成条件成就的，视为条件不成就
附期限的民事法律行为	①附延缓期限：自期限届至时生效 ②附解除期限：自期限届满时失效 (2016年)	——
芒果提醒	①所附条件应当是双方当事人约定的，如果是法律规定的特定民事行为，则不属于此处的“条件” ②条件可能成就也可能不成就来	

代理权的滥用

分类	含义	法律后果	责任划分
自己代理	代理人以被代理人的名义与自己实施民事法律行为	效力待定经被代理人追认有效	造成被代理人损害的，代理人承担相应民事责任
双方代理	代理人以被代理人的名义与自己同时代理的其他人实施民事法律行为	效力待定经被代理人双方追认有效	
恶意串通	代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益	无效	代理人和相对人应当承担连带责任

无权代理与表见代理

类型	无权代理	表见代理（2015年）
情形	① 无代理权的代理行为 ② 超越代理权的代理行为 ③ 代理权终止后的代理行为	① 代理人无代理权 ② 相对人善意且无过失 ③ 客观上有使相对人相信代理人有代理权的情形（有表见外观） ④ 相对人与代理人成立民事法律行为
效力	效力待定	有效

法律效果	①追认：承担责任 ②拒绝追认： a. 善意相对人：行为人承担责任b. 恶意相对人： 行为人和相对人按照各自的过错承担责任	承担责任
相对人权利	①催告权（无论善恶） ②撤销权（善意、追认前、通知即可）	——
芒果提醒	构成表见代理时，可选：无权代理、有效代理、合同有效，绝对不能选有权代理	

（一）诉讼时效的适用对象及种类

不适用

- ① 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险
- ② 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产
- ③ 请求支付抚养费、赡养费或扶养费
- ④ 支付存款本息请求权
- ⑤ 兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
- ⑥ 基于投资关系产生的缴付出资请求权

「考点5」诉讼时效（★★★）

5小时=全书=80分

王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

种类	普通诉讼时效	3年	知道或应当知道权利被侵害及义务人之日起	常规适用
	长期诉讼时效	4年		涉外货物买卖合同、技术进出口合同
	最长诉讼时效	20年	权利被侵害时起	所有纠纷（不适用中断、中止，可延长）

（三）诉讼时效的中止与中断

情形	事由	时间	效力
中止（暂停、客观）	① 不可抗力 ② 无/限人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权 ③ 继承开始后未确定继承人或遗产管理人 ④ 权利人被义务人或者其他人控制 ⑤ 其他导致权利人不能行使请求权的障碍	诉讼时效期间的最后6个月内	中止事由消除后 直接 + 6个月 = 时效届满

中断（清零、主观）	①权利人向义务人提出履行请求 ②义务人同意履行义务：分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债权计划 ③权利人提起诉讼或者申请仲裁	整个诉讼时效期间内	重新计算
-----------	---	-----------	------

中断（清零、主观）	④与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形： - a.申请支付令 - b.申请破产、申报破产债权 - c.为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡 - d.申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施 - e.申请强制执行 - f.申请追加当事人或者被通知参加诉讼 - g.在诉讼中主张抵销	整个诉讼时效期间内	重新计算
-----------	--	-----------	------

第三章 物权法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

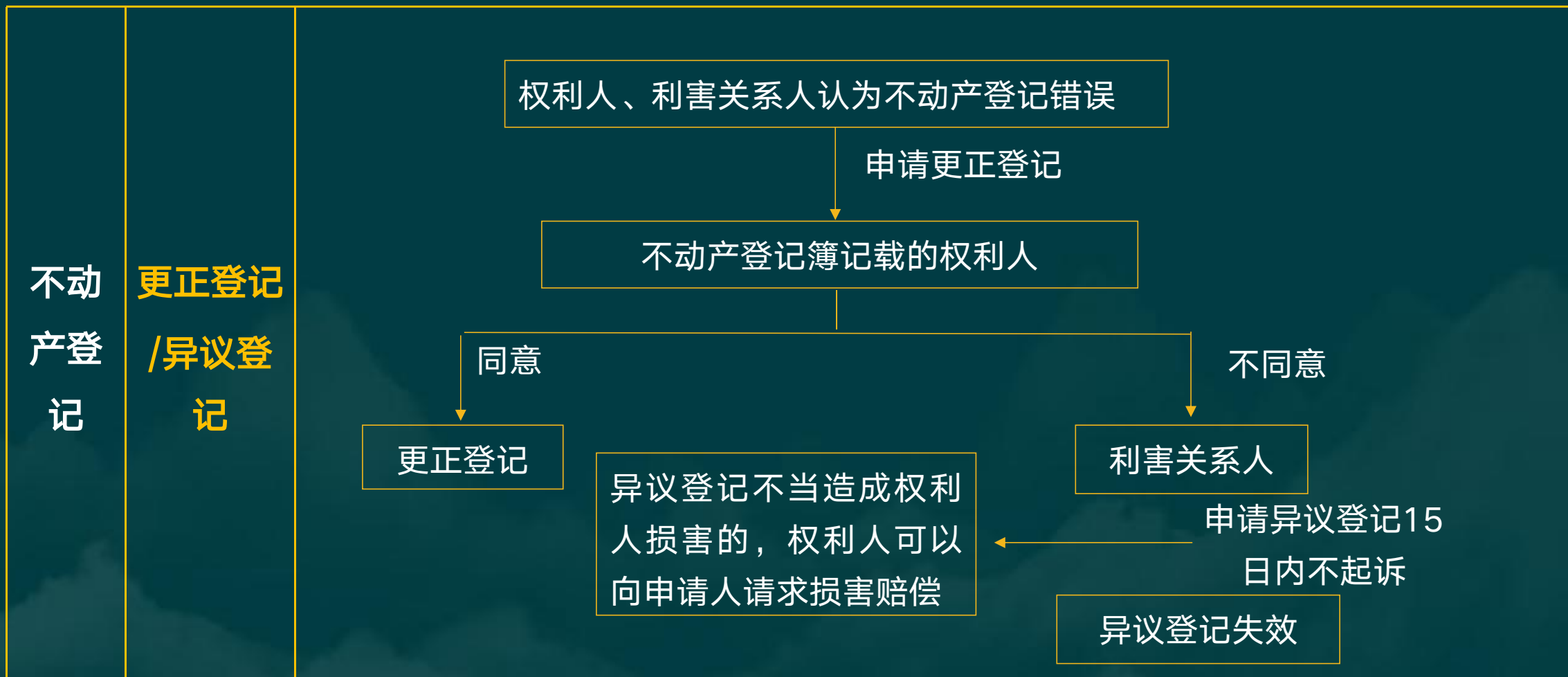
特性		支配性、排他性、绝对性	
种类	对自由之物还是他人之物的物权	自物权	所有权
		他物权	用益物权、担保物权
	物权设立的目的	用益物权	建设用地使用权、土地承包经营权、宅基地使用权、地役权、居住权
		担保物权	抵押权、质权和留置权
	物的类型	不动产物权	不动产所有权、土地使用权、不动产抵押权
		动产物权	动产所有权、动产质权、留置权
	物权能否独立存在	独立物权	所有权、建设用地使用权、居住权
		从物权	担保物权、地役权

基本原则

- ①物权法定原则；
- ②物权客体特定原则（一物一权）；
- ③物权公示原则

（一）物权变动的原因

变动原因		前提	举例	发生效力
基于法律行为		①动产--交付 ②不动产--登记	--	--
非基于法律行为	基于事实行为	--	合法建造、拆除房屋	事实行为成就时
	基于法律规定		继承	继承开始时
	基于公法行为		法院、仲裁委员会的法律文书；政府征收	法律文书、征收决定生效
	芒果提醒	非基于法律行为获得不动产物权的人，在处分该不动产时，按照法律规定，需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力		



不动 产登 记	预告登记	适用情形	①预购商品房 ②以预购商品房设定抵押 ③房屋所有权转让、抵押 ④法律、法规规定的其他情形
		法律效力	未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的（如转移不动产所有权、设定建设用地使用权、设定地役权、设定抵押权等）， 不发生物权效力
		失效	债权消灭 或者自能够进行不动产登记之日起 90日内 未申请登记的

（一）共有

项目	按份共有	共同共有
定义	按份额享有所有权	共同享有所有权
推定	共有人对共有物没有约定或约定不明的，除共有人具有家庭关系外，视为按份共有	
份额	约定→出资额→等额	×
典例	——	家庭关系（夫妻共同财产、遗产）

外部 关系	处分共有物	约定→2/3以上按份同意，否则视为 无权处分，第三人可善意取得 (2019年)	约定→全体共有人一致同意
	处分份额	自由处分，共有人同等条件下有优 先购买权	×
	债权债务	共有人享有连带债权、承担连带债务。法律另有规定或者第三人知道共有 人不具有连带债权债务关系的除外（2019年）	

优先 购买权	前提	约定→继承、遗赠、内部转让不适用
	限制	同等条件下（综合考虑转让价格、价款履行方式及期限等）（2019年）
	期限	约定→通知载明行使期限（≥15日）→未载明/ < 15日，为15日→未通知，知或应知同等条件之日起15日→权属转移之日起6个月
	数人主张	协商→转让时份额
	法律效力	其他按份共有人以其优先购买权受到侵害为由，仅请求撤销共有份额转让合同或者认定该合同无效，不予支持
芒果提醒	①共同共有的特点是共有人对共有财产享有共同的权力，承担共同的义务「不分彼此」 ②按份共有的特点在于分享权力，分担义务，这是与共同共有的最大不同「泾渭分明」	

（二）善意取得制度

前提条件	处分人无权处分
适用范围	①脱手物（遗失物、盗窃物等）不适用 ②占有改定不适用
构成要件	① 依法律行为转让所有权 ② 转让人无权处分 ③ 受让人为善意（不知情且无重大过失） ④以合理的价格转让 ⑤动产已经交付，不动产已经登记 ⑥转让人基于真权利人意思合法占有标的物 ⑦转让合同有效

「考点4」所有权（★★★）

5小时=全书=80分

王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

法律后果	直接法律效果	所有权发生转移，善意受让人取得所有权
	间接法律效果	真权利人的所有权消灭，只能向无权处分人请求赔偿损失

（三）动产所有权的特殊取得方式

先占		以所有权人的意思占有无主动产	
拾得遗失物 (埋藏物)	拾得人	主动归还	① 费用偿还请求权 ② 悬赏广告所允诺的报酬请求权
		送交公安等有 关部门	① 知道权利人，及时通知其领取 ② 不知道权利人，及时公告，1年内无人认领，归国家
	权利人 (被转让)	求偿	向无处分权人请求损害赔偿
		求物：知或应 知受让人之日 起2年内	① 私下交易：无偿追回 ② 通过拍卖或向具有经营资格的经营者购得：支付受让人所付费用；有权向无处分权人追偿

「考点4」所有权（★★★）

5小时=全书=80分

王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

添附	类别	定义	举例		所有权归属
	附合	不同所有人的物密切结合，构成不可分割的一物	动产+不动产	用钢筋搭建房屋	归不动产所有人
			动产+动产	用油漆涂刷他人木板	归主物所有人
			动产+动产	将他人木板做成箱子	各木板所有人共有
	混合	所有权不属同一人的动产，相互混杂，难以识别或分离	我的牛奶+你的咖啡=一杯拿铁		准用附合规则判断
	加工	在他人之动产上进行改造或劳作，并生成新物的法律事实	将他人的木板加工为木桌		加工价值不明显低于材料价值，加工人取得所有权

关注进群，领通关资料

（一）用益物权的种类

分类	设立
土地承包经营权	自土地承包经营合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人
建设用地使用权	自登记时设立
宅基地使用权	——
居住权	自登记时设立
地役权	自地役权合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人

(二) 建设用地使用权

取得方式		具体内容	
创设取得	无偿划拨	情形	① 由县级以上人民政府依法批准 ② 商业开发的建设用地，不得无偿划拨取得
		期限	无使用期限限制
	有偿出让	方式	有条件：招标、拍卖；无条件：双方协议
		期限	① 70年：居住用地 ② 50年：工业用地、教育、科技、文化、卫生、体育用地、综合或其他 ③ 40年：商业、旅游、娱乐用地
		续期	① 居住用地：期满自动续期 ② 其他：届满前1年申请续期，重新订立合同、缴纳出让金

移转取得	出让方式	① 已支付全部土地出让金，并取得土地使用权证书 ② 房屋未建成，完成开发投资总额的25%以上 ③ 成片开发，形成工业用地或其他建设用地条件 ④ 房屋已建成，持有房屋所有权证书
	划拨方式	① 报有批准权的人民政府审批 ② 准予转让的，应当由受让方办理土地使用权出让手续，并缴纳土地使用权出让金
芒果提醒	永久基本农田转为建设用地的，由国务院批准	

抵押财产的范围	禁止抵押	土地权利	① 土地所有权 ② 宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，法律规定可抵押的除外
		公益目的	学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的的非营利法人的教育设施 医疗卫生设施和其他社会公益设施
		权利瑕疵	① 所有权、使用权不明或者有争议的财产 ② 依法被查封、扣押、监管的财产
	房地一体原则	①地随房走：以建筑物抵押，该建筑物的建设用地使用权一并抵押 ②房随地走：以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押 ③ 正在建造的建筑物的续建部分以及新增的建筑物不属于抵押财产 ④ 实现抵押权时，应当将房地一并处分，但新增建筑物所得价款，抵押权人无权优先受偿	

抵押财产的范围	动产浮动抵押	企业、个体工商户、农业生产经营者以现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品进行抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿
---------	--------	---

抵押权的设立	登记生效	不动产的抵押必须办理抵押登记，抵押权自登记之日起设立。如果当事人未办理抵押登记，只是抵押权未设立，但不影响抵押合同的生效（2023年、2022年、2021年、2016年）： ① 建筑物和其他土地附着物 ② 建设用地使用权 ③ 海域使用权 ④ 正在建造的建筑物
	合同生效 登记对抗	① 以动产或者家庭承包方式取得的土地经营权抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人（2022年、2019年） ② 以动产抵押的，无论是否登记，均不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人

抵押权的设立	超级优先权 (动产)	担保的主债权是抵押物的价款 + 标的物交付后10日内办理抵押登记, 该抵押权人优先于留置权人外的其他担保物权人受偿
抵押担保的范围	①有约定, 按约定 ②_无约定: 主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、实现抵押权的费用	
物上代位性	担保期间, 抵押物毁损、灭失或被征收, 抵押权人可就获得的保险金、赔偿金或补偿金等优先受偿 (2014年)	

抵押权的效力	抵押物 转让	未约定禁止或限制转让	转让应通知抵押权人，可能损害抵押权的，可请求将转让价款提前清偿或提存	
		约定禁止或限制转让，违反约定	合同	抵押权人请求确认转让合同无效的，不予支持
			约定登记	不发生物权效力（受让人代为清偿的除外）
			约定未登记	发生物权效力（受让人知道的除外）

抵押权的效力	先出租后抵押	抵押权设立前抵押财产已出租，原租赁关系不受该抵押权的影响；抵押权实现后租赁合同在有效期内对抵押物的受让人继续有效
	先抵押后出租	① 抵押权设立后抵押财产出租，该租赁关系不能对抗已登记的抵押权 ② 动产抵押合同订立后未办理抵押登记，抵押人将抵押财产出租给他人并移转占有，抵押权人行使抵押权的，租赁关系不受影响，但是抵押权人能够举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的除外

抵押权的效力	流押合同禁止	抵押权人在债务履行期届满前，与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，只能依法就抵押财产优先受偿（2019年）
	多个抵押权并存（2018年）	①_已登记 > 未登记 ②_先登记 > 后登记 ③_均未登记，按债权比例清偿
	土地出让金	拍卖划拨的国有土地使用权所得的价款，应当首先依法缴纳相当于应缴纳的土地使用权出让金的款额，抵押权人可主张剩余价款的优先受偿权

质权的设立	动产	交付生效	
	权利	①_票据、债券、存款单、仓单、提单	有权利凭证：自交付时设立 无权利凭证：自办理出质登记时设立
		②_应收账款	自办理出质登记时设立（2022年）
		③_基金份额、股权	
		④ 注册商标专用权、专利权、著作权等	

成立条件	① 债权人合法占有债务人或第三人动产 ② 债权已届清偿期 ③ 债权人留置的动产与债权属于同一法律关系，但企业之间的留置没有此要求
效力等级	同一动产上已设立抵押权或质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿
实现	① 债权人留置财产后，应与债务人约定留置财产后的债务履行期间 ② 没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人≥ 60日的宽限期，但鲜活易腐等不易保管的动产除外 ③ 债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿（2022年）

「芒果总结3」抵押权VS质权VS留置权

项目	抵押权	质权	留置权
标的物	动产+不动产	动产+符合规定的权利	动产
产生方式	约定	约定	法定
设立	① 不动产：登记生效 ② 动产：合同生效 + 登记对抗 芒果提醒：土地经营权登记对抗	① 动产：交付生效 ② 有凭证的权利：交付生效 ③ 无凭证的权利：登记生效	留置权人对留置财产合法占有
是否转移占有	否	是	是
担保范围	约定→主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用		

「芒果总结4」同一物上存在多个抵押权要怎么实现？
如果既有抵押权（动产/不动产）、质权（动产）、
留置权（动产）或承包人的优先受偿权（不动产）呢？

多个抵押权并存	① 已登记 > 未登记 ② 登记在先 > 登记在后 ③ 顺序相同或都未登记的，按债权比例分配
多种权利同时存在（不动产）	① 已支付全部或大部分款项的消费者 > 承包人工程价款 > 抵押权和其他债权 ② 拍卖划拨的国有土地使用权所得的价款，应当首先依法缴纳相当于应缴纳的土地使用权出让金的款额，抵押权人可主张剩余价款的优先受偿权
多种权利同时存在（动产）	① 留置权人最先受偿 ② 已公示（登记的抵押、交付的质押）优先于未公示的（未登记的抵押） ③ 公示在先的（登记的抵押、交付的质押）优先于公示在后的

第四章 合同法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

(一) 要约

要约要件 (2022年)	①内容具体确定 ②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束		
要约VS要约邀请	①寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传等，性质均为要约邀请 ②若商业广告的内容符合要约的规定，如悬赏广告，则视为要约		
要约生效时间	对话形式	相对人知道内容时生效	
	非对话形式	非数据电文	要约到达相对人时生效
		数据电文	①指定特定系统：进入该系统时生效 ②未指定特定系统：相对人知道或应当知道进入该系统时生效
	公告	向社会公众公开的时间为生效时间	

(二) 承诺

承诺期限	要约确定了承诺期限（其起算点）	以信件或者电报作出	自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
		信件未载明日期	自投寄该信件的邮戳日期开始计算
		以电话、传真等快速通讯方式作出	到达受要约人时开始计算
	未规定承诺期限	对话方式	应即时作出承诺
		非对话方式	在合理期限内到达
承诺撤回	承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达要约人（承诺不能撤销）		

（四）格式条款

项目	格式条款
义务	① 提供格式条款的一方应当采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明 ② 提供格式条款一方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任
无效情形	① 具有合同无效和免责条款无效的情形 ②提供格式条款的一方不合理地免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，或排除对方主要权利
解释	① 理解有争议的，应当按照字面含义及通常理解予以解释 ② 有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释 ③格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

(五) 缔约过失责任 (2022年)

适用情形	①假借订立合同，恶意磋商 ②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 ③当事人泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密 ④有其他违背诚实信用原则的行为			
缔约过失责任VS违约责任	类别	产生时间	适用情形	赔偿范围
	缔约过失责任	合同成立之前	合同未成立、未生效、无效等	信赖利益的损失
	违约责任	合同成立之后	生效合同	可期待利益的损失
芒果提醒	可期待利益损失≥信赖利益损失			

（一）合同的履行规则

1. 约定不明的处理

约定不明的内容	履行规则
总原则	达成补充协议→按照合同条款或交易习惯取得→按照以下具体规则确定

具体规则	质量要求不明	照国家标准、行业标准→按照通常标准或符合合同目的的特定标准
	价款或报酬不明	订 立合同时履行地 的市场价格
	履行地点不明	①给付货币： 接受货币一方所在地 ②交付不动产：不动产所在地 ③其他标的： 履行义务方所在地
	履行期限不明	债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，应给对方必要的准备时间
	履行方式不明	按照有利于实现合同目的的方式履行
	履行费用负担不明	由履行义务一方负担（债权人原因增加的，由债权人负担）

2. 电子合同的履行

标的物	交付方式	交付时间
实物商品	快递物流	收货人的签收时间为交付时间
服务	实际提供	①生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间 ②凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，以实际提供服务的时间为准
数据	在线传输	合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间为交付时间

（二）按份之债和连带之债

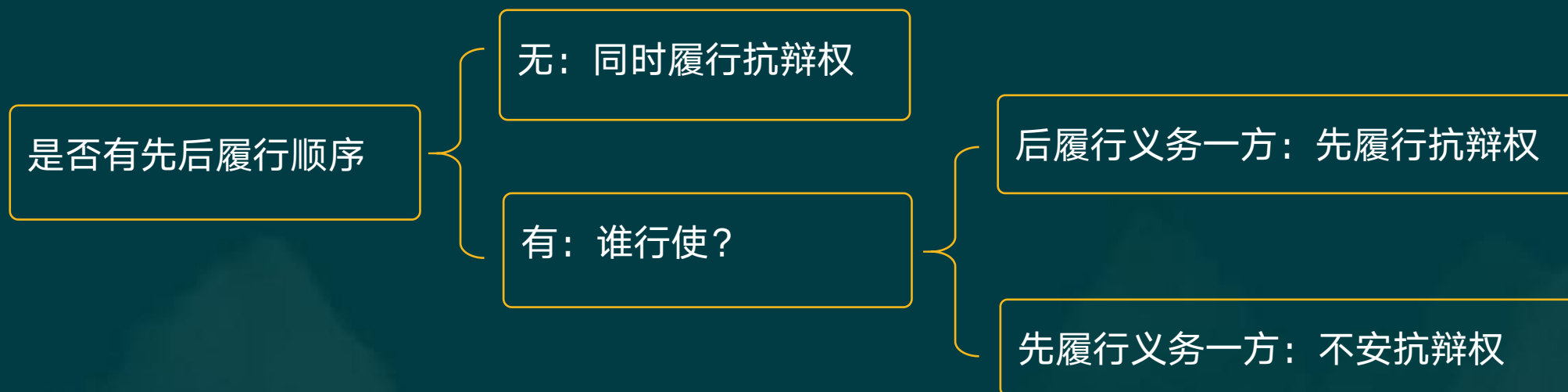
按份之债	① 债权人/债务人为2人以上，标的可分，按照份额各自享有债权/承担债务 ② 债权人/债务人份额难以确定的，视为份额相同
连带之债	① 债权人为2人以上，部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的，为连带债权 ② 债务人为2人以上，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为连带债务

连带之债	债权人与连带债务人的关系	① 部分连带债务人履行、抵销债务或者提存标的物的，其他债务人对债权人的债务在相应范围内消灭；该债务人可以依据规定向其他债务人追偿 ② 部分连带债务人的债务被债权人免除的，在该连带债务人应当承担的份额范围内，其他债务人对债权人的债务消灭 ③ 部分连带债务人的债务与债权人的债权同归于一人的，在扣除该债务人应当承担的份额后，债权人对其他债务人的债权继续存在 ④ 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，对其他连带债务人发生效力
	芒果提醒	追偿权和法定代位权是两个权利，两个权利可以一并行使，但是追偿权人受偿的数额不得超出其份额

（三）双务合同中的抗辩权

类型	具体内容
同时履行 抗辩权 (2016年)	①当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行 ②一方在对方履行之前有权拒绝其对自己提出的履行要求 ③一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求
先行履行 抗辩权	①当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求 ②先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求

不安抗辩权（2017年）	中止履行	应先履行一方 有确切证据 证明对方存在下列情形之一，可中止合同履行： ①经营状况严重恶化 ②转移财产、抽逃资金，以逃避债务 ③丧失商业信誉
	行使权利	①中止履行后，应及时通知对方 ②对方提供适当担保的，恢复履行 ③未恢复履行能力+未担保的，可解除合同



项目	代位权
行使条件	①债权人对债务人的债权合法 ② 债务人的债权和债权人的债权均到期 ③ 债务人怠于行使债权（未诉未裁），影响债权人的到期债权实现 ④债务人的债权非专属于自身 芒果提醒抚养费、赡养费或者扶养费请求权；人身损害赔偿请求权；劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利

撤销权

① 债务人无偿转让财产、放弃到期或未到期债权、放弃债权担保、恶意延长到期债权的履行期等，不论第三人善意、恶意，均可撤销

② 以明显不合理的低价转让财产或者以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，并且相对人知道或者应当知道该情形

芒果提醒：不合理低价：低于市场价格70%；不合理高价：高于市场价格30%；但如果债务人与相对人存在亲属关系、关联关系的，不受该70%、30%的限制

法律后果	① 次债务人向债权人履行义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止 ② 债权人提起代位权诉讼的，债权人和债务人的债权的诉讼时效均中断 ③ 债权人提起代位权诉讼后，债务人无正当理由减免相对人的债务或延长相对人的履行期限，债务人及其相对人均不得以此对抗债权人	① 债权人就结果无优先受偿权 ② 处分行为被撤销的，一经撤销，自始无效；双方返还
------	---	--

（二）保证

保证合同

- ①单务合同、无偿合同、诺成合同、要式合同（书面形式）、从合同
- ②保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主合同中的保证条款（2022年、2014年）
- ③第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人接受且未提出异议的，保证合同成立
- ④第三方提供的承诺文件：有担保的意思，认定为保证；有加入债务的意思，认定为债务加入；难以确定是保证还是债务加入的，按保证处理

保证人的限制	①主债务人不得同时为自身保证人		
	②机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的除外		
	③以公益为目的的非营利性学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等非营利法人、非法人组织		
保证方式	项目	一般保证（先诉抗辩权）	连带责任保证
	责任承担	承担补充赔偿责任	承担连带责任
	区别	享有先诉抗辩权	不享有先诉抗辩权
	无约定/约定不明	没有约定或约定不明确的为一般保证（2022年、2021年、2017年、2015年、2014年）	

担保范围	主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；另有约定的，从其约定（2021年）
保证期间	①保证期间：有约定按约定；没有约定或约定不明，主债务履行期届满之日起6个月 ②主债务履行期限：没有约定或约定不明，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算
诉讼时效	①一般：从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起算 ②连带：从债权人请求保证人承担保证责任之日起算

先诉抗辩权	定义（2021年）	一般保证人享有先诉抗辩权，在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行用于清偿债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任
	不得行使 （债务人无钱）	①债务人下落不明，且无财产可供执行 ②法院受理债务人破产案件 ③有证据证明债务人财产不足以履行全部债务或丧失履行债务能力 ④保证人书面表示放弃先诉抗辩权

「考点4」合同的担保（★★★）

5小时=全书=80分

王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

主合同 变更与 保证责任 承担	债权转让（2021年、 2017年、2016年）	未通知保证人的	对保证人不发生效力
		约定禁止债权转让	未经保证人书面同意：不再承担 保证责任
	债务转让	未经保证人书面同意	不再承担保证责任 （另有约定除外）
	第三人加入	未通知，保证责任也不受影响	
	主合同变更（未经书 面同意）（2017年）	减轻债务	按减轻后的承担
		加重债务	对加重部分不承担
		变更履行期限	保证期间不受影响

共同担保 (2022年、 2021年、 2017年、 2015年)	有约定按约定		
	未约定或 约定不明	物保 + 人保	①债务人物保+人保（有先后顺序）：先物保后人保 ②第三人物保+人保（无先后顺序）：其中一人承担了担保 责任，则只能向债务人追偿，不能向另外一个担保人追偿
		人保 + 人保	可要求任何一个保证人承担全部保证责任，承担责任后， 有权向债务人追偿，或要求承担连带责任的其他保证人清 偿其应当承担的份额
越权担保	法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的担保合同，除相对人知或 应知，该行为有效		

合同效力 影响	主无效，担保无效	担保人无错，不承担；有错，承担 $\leq 1/3$
	主有效，担保无效	债权人担保人均有错，承担 $\leq 1/2$ ；担保人有错，全担；担保人无错，不承担

（三）定金

性质	实践合同，自交付定金之日起生效
数额	≤标的额的20%，超过部分无效（2022年、2017年）
罚则	给付方不履行，无权要求返还；收受方不履行，双倍返还
定金与违约金	如果在同一合同中，既约定违约金，又约定定金的，只能二选一，不能并用（2020年）
定金与赔偿金	可并用（定金 < 损失，可请求赔偿超过部分；但定金+损失赔偿 ≤ 损失）（2017年）
适用	①因不可抗力、意外事件致使主合同不能履行的，不适用定金罚则 ②因合同关系以外第三人的过错，致使主合同不能履行的，适用定金罚则。 受定金处罚的一方当事人，可以依法向第三人追偿

芒果提醒

- ①当事人约定以交付定金作为合同成立或者生效条件，应交的一方未交付定金，但合同主要义务已经履行完毕并为对方所接受的，法院应认定在对方接受履行时合同成立
- ②双方都根本违约，任何一方主张适用定金，法院不支持。一方根本违约，轻微违约的一方可主张适用定金罚则
- ③部分履行合同的，未履行部分可按所占比例适用定金罚则

债权 转让	通知债务人	①无须债务人同意，应当通知债务人；否则对债务人不发生效力 ②债务人接到债权转让通知后仍然向让与人履行，不发生消灭债务的效果，受让人可以请求债务人向自己继续履行债务
	禁止转让	①债权性质（基于当事人特定身份而订立的，如出版合同、赠与合同、委托合同） ②当事人约定 ③法律规定 芒果提醒：约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人；约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人

债权 转让	效力	受让人	可同时取得从权利（专属于自身除外），无论是否转移登记
		债权人	① 全部转让→ 原债权人脱离债权债务关系 ② 部分转让→ 原债权人就转让部分丧失债权
		债务人	① 接到通知时，对让与人的抗辩可以向受让人主张 ② 债务人可以向受让人主张抵销的情形：a.债务人对让与人享有债权，债务人的债权优先于转让的债权到期或同时到期b.债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生的

债权 转让	多重让与	①让与人将同一债权转让给两个以上受让人，债务人以已经向最先通知的受让人履行为由主张其不再履行债务的，人民法院应予支持 ②债务人明知接受履行的受让人不是最先通知的受让人，最先通知的受让人请求债务人继续履行债务或者依据债权转让协议请求让与人承担违约责任的，人民法院应予支持；最先通知的受让人请求接受履行的受让人返还其接受的财产的，人民法院不予支持，但是接受履行的受让人明知该债权在其受让前已经转让给其他受让人的除外 ③对通知到达时间有争议的，法院应当结合通知的方式等因素综合判断 a. 邮寄→邮戳时间 b. 通讯电子系统→系统记载的到达时间
----------	------	--

债务 承担	债务转移	①债务人将全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意 ②可以催告债权人在合理期限内予以同意，未作表示的，视为不同意 ③债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩 ④原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人主张抵销
	债务加入	债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务

（一）清偿

代物清偿	实践合同	在债务人交付替代物后，代物清偿合同成立，同时原债务消灭
	以物抵债	①债务人应按合同标的清偿债务，但经债权人同意并受领替代物清偿的，也产生清偿效果 ②协议成立即生效；债务人履行后，原债务消灭 ③债务人不履行，债权人享有选择权，可以要求债务人履行原债务或以物抵债协议
清偿顺序	不足以清偿全部债务且没有约定的，人民法院应当按照下列顺序履行： ①实现债权的有关费用 ②利息 ③主债务	

(二) 解除

项目		具体形式	详情
分类	意定解除	约定解除/附解除条件	条件成就、期限届满，自动解除
		协议解除	协议达成，合同解除
	法定解除 (2017年)	不可抗力致使合同目的不能实现	双方均可解除
		明示不履行主要债务	不履行方的对方可解除，无需催告
		迟延履行主要债务	经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可解除
		违约致使合同目的不能实现	无需催告对方即可解除合同
		不定期合同	当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方
		法律规定的其他情形	例如：定作人、托运人的单方解除权

解除权行使期限

①有约定：按约定

②没有约定：自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭

（三）抵销

约定抵销	当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，可以抵销	
法定抵销	条件	①须双方互负有债务，互享有债权 ②须双方债务的给付为同一种类：只要求相同种类、品质，不要求数额或价值相等 ③须对方的债务届清偿期 ④须双方的债务均为可抵销的债务

法定抵销	不得抵销	①法律规定不得抵销 ②债务性质不能抵销（如劳务、不作为债务） ③当事人约定不得抵销
	性质	①形成权：主张抵销应当通知（非要式）对方，通知到达生效（不具有溯及既往的效力） ②抵销不得附条件或附期限
	效力	双方互负的主债务、利息、违约金或者损害赔偿金等债务在同等数额内消灭

（四）提存

原因	① 债权人无正当理由拒绝受领 ② 债权人下落不明 ③ 债权人死亡未确定继承人、遗产管理人或丧失民事行为能力未确定监护人
通知义务	除债权人下落不明的以外，债务人负有通知义务

法律后果	对债务人	①债务免除 ②债权人未履行债务，或向提存部门书面放弃领取提存物，债务人负担提存费用后有权取回提存物
	对债权人	①提存物的所有权及孳息归债权人 ②提存物毁损灭失风险由债权人承担 ③提存费用由债权人承担 ④自提存之日起5年内（除斥期间）向提存机关领取提存物；否则，扣除提存费用，归国家所有

「芒果总结」孳息收取

一般规则	有约定	按照约定	
	未约定或约定不明	天然孳息	由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得
		法定孳息	按照交易习惯取得
担保物权	①抵押权：自抵押财产被人民法院扣押之日起，抵押权人有权收取 ②质权：质权人有权收取 ③留置权：留置权人有权收取 记忆口诀：均按“方便原则”，即在谁手里谁有权收取		
提存	由债权人收取		

相对性	合同关系有相对性，违约责任也有相对性，即违约责任只能在特定的具有合同关系的当事人之间发生	
继续履行	金钱之债	必须继续履行（价款、报酬、租金、利息等）
	非金钱之债	可以请求履行，但是有下列情形之一的除外： ① 法律上或者事实上不能履行 ② 债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高 ③ 债权人在合理期限内未请求履行
补救措施	有约定	按约定
	约定无或不明	修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬等（2023年、2017年）

损害 赔偿	赔偿损失	①应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，≤违反合同一方订立合同时预见或应预见的损失 ②应当预见到的损失，是指与违约方处于相同或者类似情况的民事主体在订立合同时通常会预见到的损失	
	支付违约金 (2022 年)	惩罚性 违约金	由于当事人在签订违约金条款时没有或者难以预估将来遭受的实际损失，所以不适合以事后的实际损失为基准进行调整，只有在违约金数额与当事人施加压力的目的相比显著不合比例时才应该予以调整
		赔偿性违约金	① 约定的违约金低于损失，可请求增加 ② 约定的违约金过分高于损失（超过1.3倍），可请求适当减少

损害赔偿	支付违约金 (2022年)	芒果提醒	无论是赔偿性违约金还是惩罚性违约金，恶意违约的当事人一方请求减少违约金的，一般不予支持。所谓恶意违约，是指有能力履行合同的一方当事人故意违约，进而给对方当事人造成损失
		定金罚则	① 与定金罚则：既约定违约金，又约定定金的，两者不可同时并用 ② 定金不足以弥补一方违约造成的损失，超过定金部分的损失可追偿，但定金和损失赔偿的数额总和不应高于违约造成的损失

损害赔偿	支付违约金	①当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有的，不得就扩大的损失要求赔偿。发生的合理费用由违约方承担 ②当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以相应减少损失赔偿额
芒果提醒	免责事由仅限于不可抗力，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任	

性质	双务、有偿、诺成合同		
一物多卖	合同效力	不影响合同效力，原则上均有效	
	所有权	普通动产	交付→付款→合同成立先后
		特殊动产	交付→登记→合同成立先后
标的物检验	约定→质量保证期→合理期限≤2年（应及时通知，怠于通知，则视为标的物质量数量符合约定）（2020年、2017年、2015年）		

风险转移	原则	约定→交付转移（2022年、2017年）
	动产交付一般规则	①对时间、地点有约定的，按约定 ②未明确交付地点，需由第三人运输的，交由第一承运人时（2020年） ③简易交付，合同生效时
	在途标的物	①约定→合同成立时起由买受人承担 ②若出卖人在合同成立时知或应知标的物已毁灭却没告知买受人，由出卖人负担
	买方违约的	风险自违约时转移给买方

风险转移	标的物不合格	①因不符合质量要求，致使难以实现合同目的，买受人可拒绝接受或者解除合同，风险由出卖人承担 ②标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行债务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利
	未交付单证	出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移

特别解除 规则	主从物	主物解除及于从物，从物解除不及于主物
	数物	一物解除不及于他物；该物与他物分离使价值显受损害的，可就数物解除合同
	分批交付	①一批不符，可解除该批 ②一批致使其他各批的交付不能实现合同目的，可解除该批以及今后其他各批

特种买卖合同	分期付款	分期付款（ ≥ 3 期）买受人未支付价款达到全部价款的 $\frac{1}{5}$ 的，经催告后仍未支付，出卖人可要求买受人支付全部价款或解除合同	
	试用买卖合同	试用期	试用买卖的当事人可以约定试用期限，没有约定或约定不明的，由出卖人确定
		视为购买	①试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买 ②买受人已支付部分或全部价款，对标的物实施了出卖、出租、设立担保物权等非试用行为的，视为同意购买

商品房买卖合同	销售广告的性质认定（2023年、2022年）	①原则上为要约邀请 ②就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，为要约 ③即使未订入合同，仍是合同的组成部分，当事人违反就构成违约
	预售合同效力（2023年、2022年）	①未取得预售许可，合同无效，但是在起诉前取得预售许可的，合同有效 ②未办理登记备案，合同有效，另有约定除外

商品房买卖合同	法定解除权	①因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格的 ②因房屋质量问题严重影响正常居住使用的 ③出卖人迟延交付房屋或买受人迟延支付购房款，经催告后3个月内仍未履行的 ④约定或者法定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过1年，因出卖人的原因导致买受人无法办理房屋所有权登记的
---------	-------	--

性质	诺成、单务、无偿合同	
责任承担	①赠与人故意或重大过失致使赠与财产毁损灭失，赠与人承担损害赔偿责任 ②赠与财产有瑕疵的，赠与人不承担责任 ③附义务的赠与，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任 ④赠与人故意不告知瑕疵或保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应承担损害赔偿责任	
法定解除	条件	赠与人经济状况显著恶化，严重影响经营或家庭生活
	后果	已经履行的部分不能要求返还，未履行的不再履行

撤销	任意撤销	行使	赠与财产的权利转移之前
		不得撤销	经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同 (2022年、2014年)
	法定撤销	赠与人撤销 (忘恩负义)	① 受赠人严重侵害赠与人或其近亲属的合法权益② 受赠人对赠与人有扶养义务而不履行 ③ 受赠人不履行赠与合同约定的义务期限：知或应知撤销事由之日起1年内
		继承人、法定代理人撤销	因受赠人的违法行为致赠与人死亡或丧失民事行为能力期限：知或应知撤销原因之日起6个月

利率	约定；但双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率4倍的除外（2018年）
利息支付期限	借款的利息不得在本金中扣除，预先扣除的，应按实际借款数额返还并计算利息（2021年）
	①支付利息期限不明：借款期限不满1年的，返还借款时一并支付
	②借款期限在1年以上的，每届满1年时支付一次，剩余不足1年的，在返还借款时一并支付
用途	借款人未按照约定用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同(2022年)

民间 借贷	项目	自然人之间	其他民间借贷
	合同形式	口头/书面	书面
	合同性质	实践合同，自出借人提供借款时生效	诺成合同，自双方意思表示一致时成立
	利息	没有或不明，均无息	没有：无息；不明：结合各种确定
	逾期利率	①有约定，按约定，超过年利率上限的无效	
		②未约定借款利率及逾期利率：逾期利率参照一年期贷款市场报价利率计算	
		③约定借款利率，未约定逾期利率：逾期按借款利率计算	
	芒果提醒	违约金、逾期利息、其他费用总计：不得超过一年期LPR4倍	

性质	有偿、双务、诺成合同	
租期	最长	最长20年，超过部分无效
	不定期租赁	①租期≥ 6个月：应签书面合同，未采用书面合同的，为不定期租赁（2019年） ②租期未约定或约定不明确，按规定仍不能确定，视为不定期租赁 ③期满，承租人继续使用，出租人没有提出异议，原合同变更为不定期租赁（2020年）芒果提醒：不定期租赁，双方当事人均可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人

租金支付	对支付期限没有约定或者约定不明确的： ①租赁期限不满1年的，租期届满时支付 ②租赁期限1年以上的，每届满1年支付一次，剩余期间不满1年，在租期届满时支付
维修	①有约定：按约定 ②没有约定或约定不明，出租人维修 ③出租人未履行，承租人自行维修后出租人负担维修费用 ④因维修影响承租人使用应当减少租金或延长租期（2020年、2019年、2018年、2016年、2014年）
使用	①不当使用致使租赁物受到损失，出租人可解除合同并要求赔偿损失（2014年） ②改善或增设他物：须经同意，否则承租人恢复原状或赔偿损失（2016年）

转租 (2020年、 2016年)	①经出租人同意可转租，转租后原租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失由承租人赔偿 ②未经出租人同意转租，出租人可以解除合同 芒果提醒：承租人拖欠租金的，次承租人可以代承租人支付其欠付的租金和违约金，消灭出租人的解除权，但是转租合同对出租人不具有法律约束力的除外
买卖不破 租赁	租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力（2022年、2018年、2016年）

房屋租赁 合同	优先购买 权（承租 人） (2016 年)	通知 义务	①出租人出卖租赁房屋应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利（拍卖：拍卖前5日通知） ②未通知，承租人有权要求赔偿，但不得主张出租人与第三人的房屋买卖合同无效
		限制	①共有人行使优先购买权 ②出租人将房屋出卖给近亲属③出租人履行通知义务后，承租人15日内未明确表示购买
	芒果提醒	只有房屋租赁规定了优先购买权，其他标的物租赁不适用优先购买权	

解除	双方解除	不定期租赁（出租人须提前通知）
	出租人解除	①未付或延迟支付租金，合理期限后仍未付（2022年） ②不当使用致使租赁物受到损失 ③未经出租人同意转租
	承租人解除	①非承租人的原因导致租赁物毁损、灭失，致使不能实现合同目的 ②租赁物危及承租人的安全或健康（即使承租人订立合同时明知仍可随时解除）

所有权归属 (2020年、 2018年、2014 年)	租期内	出租人享有所有权
	租期届满	①有约定按约定 ②没有约定或者约定不明，归出租人 ③承租人仅需向出租人支付象征性价款的，视为租赁期满所有权归承租人
租赁物瑕疵	租赁物不符合约定或不符合使用目的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或出租人干预选择租赁物的除外	
毁损灭失	占有期间由承租人承担（2022年）	
维修义务	承租人履行占有租赁物期间的维修义务（2020年、2018年）	
损害赔偿	承租人占有期间租赁物造成第三人损害的，出租人不承担责任	

无权处分

承租人无权处分，第三人可基于善意取得制度取得所有权，下列情形除外（不善意）：

- ①出租人已在租赁物的显著位置作出标识，第三人在与承租人交易时知或应知该物为租赁物的
- ②出租人授权承租人将租赁物抵押给出租人并在登记机关依法办理抵押权登记的
- ③第三人与承租人交易时，未按规定在相应机构进行融资租赁交易查询的

解除

- ①承租人未按照合同约定的期限和数额支付租金，符合合同约定的解除条件，经出租人催告后在合理期限内仍不支付的（2018年）
- ②承租人未经出租人同意，将租赁物转让、抵押、质押、投资入股或者以其他方式处分的
- ③合同对于欠付租金解除合同的情形没有明确约定，但承租人欠付租金达到两期以上，或者数额达到全部租金15%以上，经出租人催告后在合理期限内仍不支付的
- ④因出租人的原因致使承租人无法占有、使用租赁物的

阴阳合同

采用招标方式订立合同，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持

建设工程合同无效	情形	无资质	承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
		借资质	没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
		未招标	建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
	处理	后果：建设工程施工合同可能因违法而无效。建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判	

分包	非法	①承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 ②禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位 ③禁止分包单位将其承包的工程再分包 芒果提醒：主体结构的施工必须由总承包人自行完成（承揽合同：可把主要工作给第三人；且由承揽人负责） ④总承包人与实际施工人承担连带责任
	垫资	当事人对垫资没有约定的：按照工程欠款处理，且承包人无权请求支付利息

竣工日期	情形	日期
	竣工验收合格	竣工验收合格之日
	已提交验收报告，发包人拖延验收	提交验收报告之日
	未经验收，擅自使用	转移占有之日

优先受偿权	优先级	已支付全部或大部分款项的消费者 > 承包人工程价款 > 抵押权和其他债权（2023年、2018年）
	金额	包括承包人为工程应支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括违约金
	期限	自应当给付工程价款之日起18个月行使
	约定无效	发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持

「芒果总结」垫资与工程欠款的认定

项目			具体规定
垫资	有约定	本金	按照约定返还垫资
		利息	按照约定返还利息，但是利率不得超过同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率
	未约定	本金	按照工程欠款处理
		利息	承包人无权请求支付利息
工程欠款	利息	有约定	按照约定支付利息
		无约定	按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息

性质	双务、有偿、诺成合同
承揽人	①承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外 ②承揽人将主要工作交由第三人完成的，应当就此工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同 ③辅助工作由第三人完成的，承揽人对此承担责任
定作人 (2022年)	定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，但造成承揽人损失的，应当赔偿（随时解除权）

区别	项目	委托	行纪
	合同双方	①以委托人名义签订合同 ②以受托人名人签订合同（隐名代理）	行纪人以自己的名义签订合同
	报酬	①可以有偿可以无偿 ②费用由委托人承担	必须有偿，费用由行纪人承担
	自买与自卖	属于自己代理，滥用代理权	除委托人有相反的意思表示外，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人，并要求支付报酬
	法律后果	①显名代理：直接归属于委托人 ②隐名代理：看合同相对人是否知情	先归属于行纪人，再由行纪人移交给委托人

相同	亲自完成义务	原则上都应当亲自完成委托事务，经委托人同意，受托人可以转委托。 两个以上受托人共同处理委托事务的，对委托人承担连带责任
	所得利益归属	归委托人。行纪人低卖高买，应经委托人同意；否则自己补偿差额。 若低买高卖，可以按约定增加报酬；无约定或约定不明，利益归委托人

项目	具体内容
概述	物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同
订立方式	书面形式
物业服务人的选聘、解聘	由全体业主依照法定程序共同决定。该法定程序包括两方面要求： ① 应当由专有部分面积占比2/3 以上的业主且人数占比2/3 以上的业主参与表决 ② 应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意
	芒果提醒：业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，不需要任何理由。决定解聘的，应当提前60日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。

逾期不支付物业费

个别业主逾期不支付物业费的，一般应当由业主委员会催其交纳；不存在业主委员会或者物业服务人取得业主委员会授权的，物业服务人也可以催告业主交纳。

芒果提醒：业主委员会、物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。物业服务人可以直接起诉拖欠物业费的个别业主



芒果教育
MANGO EDUCATION

第五章 合伙企业法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

关注进群，领通关资料

 王东凯带你过注会

项目	具体内容
登记事项	① 名称；② 合伙类型；③ 经营范围；④ 主要经营场所；⑤ 合伙人的出资额；⑥ 执行事务合伙人；⑦ 合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式；⑧ 法律、行政法规规定的其他事项
备案事项	① 合伙协议；② 合伙期限；③ 合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；④ 合伙企业登记联络员；⑤ 合伙企业受益所有人（即最终控制或享有企业收益的人）相关信息；⑥ 法律、行政法规规定的其他事项
成立日期	合伙企业的营业执照签发日期，为合伙企业成立日期
虚假登记	因虚假登记被撤销的合伙企业，其直接责任人自登记被撤销之日起3年内不得再次申请登记

变更登记	① 合伙企业登记事项发生变更，应自作出变更决定或发生变更事由之日起30日内申请办理变更登记 ② 合伙企业依法变更经营范围，应当自批准之日起30日内申请变更登记
歇业	① 因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，合伙企业可自主决定在一定时期内歇业，应在歇业前向登记机关办理备案 ② 合伙企业歇业的期限最长不得超过3年，歇业前向登记机关办理备案

变更登记	① 合伙企业登记事项发生变更，应自作出变更决定或发生变更事由之日起30日内申请办理变更登记 ② 合伙企业依法变更经营范围，应当自批准之日起30日内申请变更登记
歇业	① 因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，合伙企业可自主决定在一定时期内歇业，应在歇业前向登记机关办理备案 ② 合伙企业歇业的期限最长不得超过3年，歇业前向登记机关办理备案

项目		具体内容
设立条件	合伙人	① ≥ 2 人：自然人（完人）、法人或其他组织 ② 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人
	合伙协议	书面；经全体合伙人签名、盖章后生效；补充或修改需一致同意，另有约定除外
	名称	“普通合伙”“特殊普通合伙”字样
	出资	① 劳务、货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利 ② 劳务→全体合伙人协商确定评估办法；其他需评估→协商确定或经评估机构评估

财产构成	① 合伙人出资指的是“认缴”的出资，而非实缴 ② 以合伙企业名义取得的收益，如合伙企业的营业收入、投资收益等 ③ 依法取得的其他财产，如合法接受的赠与财产、被侵权获得的赔偿金等	
财产份额的转让	对内转让	通知其他合伙人
	对外转让	① 有约定看约定，没有约定需其他合伙人一致同意 ② 同等条件下，其他合伙人有优先购买权
出质	必须其他合伙人一致同意，否则无效（法律强制规定）	

事务执行	执行方式	① 全体合伙人共同执行；委托一名或数名合伙人执行，其他合伙人 不执行
	决议办法	② 合伙人执行事务及对外代表权利的限制，不得对抗善意第三人 约定→一致同意（重大事项）/一人一票过半数（ $> 1/2$ ）通过（一般事项）

事务执行	一致同意才能决定的事项 (约定除外)	① 改变合伙企业的名称 ② 改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点 ③ 处分合伙企业的不动产 ④ 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利 ⑤ 以合伙企业名义为他人提供担保 ⑥ 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员
	权利	① 对外代表合伙企业 ② 合伙人提出异议和撤销委托的权利 ③ 不执行合伙事务的合伙人的监督权 ④ 合伙人查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利

事务执行	义务	定期报告	执行事务合伙人向其他合伙人报告企业的经营状况和财务状况
		竞业禁止	合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务（绝对禁止）
		自我交易	除约定或全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易（相对禁止）
		损害禁止	合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动

损益分配	分配原则	约定→合伙人协商→实缴出资比例→平均分配
	芒果提醒	合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损

与第三人的关系	合伙企业债务清偿	先以合伙企业财产清偿，不能全部清偿的由合伙人清偿。 合伙人对外承担连带责任，对内按约定份额承担，超过自己承担份额部分可向其他合伙人追偿。	
	合伙人债务清偿	2不得	① 不得抵销：债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务 ② 不得代位：债权人不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利
		2可以	① 可以收益：可以以合伙企业中分取的收益清偿 ② 可以强执：可以请求法院强制执行合伙份额清偿

项目	具体内容
责任承担	责任承担 合伙企业财产优先承担 合伙企业财产不足以承担时 - 债务产生于执业过程中的故意或重大过失 - 有过错的合伙人 —— 无限连带责任 - 其他合伙人 —— 以财产份额为限承担责任 - 债务产生于执业活动中的其他原因 —— 全体合伙人承担无限连带责任
执业风险防范	① 应当建立执业风险基金、办理职业保险 ② 执业风险基金是特殊的普通合伙企业从其经营收益中提取相应比例的资金，用于偿付合伙人执业活动造成的债务，应当单独立户管理

「考点4」有限合伙企业的特殊规定 (★★★)5小时=全书=80分 芒果注会课堂 | 让会计充满激情

设立条件	普通合伙企业	有限合伙企业
名称	“普通合伙字样”	“有限合伙字样”
合伙人	≥2人：自然人（完人）、法人或其他组织	[2, 50]：至少应当有1个普通合伙人
责任承担	无限连带	①_普通合伙人：无限连带 ②_有限合伙人：认缴出资为限
劳务出资	✓	×

「考点4」有限合伙企业的特殊规定 (★★★) 5小时=全书=80分 芒果注会课堂 | 让会计充满激情

对外转让	约定→一致同意；优先购买权	提前30日通知；优先购买权
出质	一致同意（法定）+ 可对抗善意第三人	约定→可以
自我交易	约定→不得	约定→可以
同业竞争	绝对禁止	约定→可以

事务执行	全体合伙人共同执行；委托一名或数名合伙人执行，其他合伙人不执行	① 只能普通人执行，有限人不执行 ② 有限合伙人对外交易的责任 a. 第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任（对外无限责任） b. 有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任（对内赔偿责任）
------	---------------------------------	---

不视为执行合
伙事务的情形

有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：

- ① 参与决定普通合伙人入伙、退伙
- ② 对企业的经营管理提出建议
- ③ 参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所
- ④ 获取经审计的有限合伙企业财务会计报告
- ⑤ 对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料
- ⑥ 在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼
- ⑦ 执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼
- ⑧ 依法为本企业提供担保

查阅权	当然享有	涉及自身利益时，可查阅
损益分配	约定→协商→实缴出资比例→平均	
	不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损	不允许合伙协议约定部分合伙人承担全部亏损，或者部分合伙人完全不承担亏损

（一）入伙与退伙

事项	普通合伙人	有限合伙人
入伙	除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意	
	对外：无限连带（入伙前后） 告知义务 ① 订立入伙协议时，原合伙人应向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况 ② 原合伙人如没有履行告知义务，新合伙人有理由主张自己受到欺诈，进而请求法院或仲裁机构撤销入伙协议	以其认缴的出资额为限承担责任

「考点5」 合伙人入伙与退伙（★★★）

5小时=全书=80分 芒果注会课堂 | 让会计充满激情

退伙	对退伙前的原因发生的债务无限连带	退伙前的原因发生的债务，以其退伙时取回的财产承担责任
继承	①_约定/经全体一致同意，才能取得普通合伙人资格 ②_若继承人为无/限人，则经全体同意，可成有限合伙人	继承人可依法取得有限合伙人资格 (不看行为能力)
性质转变	①_普通→有限（弃暗投明）：转变前发生的债务承担无限连带责任；转变后为有限责任 ②_有限→普通（弃明投暗）：转变前后的债务均连带	

（二）退伙原因

自愿退伙	协议退伙	① 约定的退伙事由出现 ② 经全体合伙人一致同意 ③ 发生难以继续合伙的事由 ④ 其他合伙人严重违反约定。
	通知退伙	适用：合伙协议未约定合伙期限 条件：同时满足（不给企业事务执行造成不利影响+提前30日通知）

「考点5」 合伙人入伙与退伙（★★★）

5小时=全书=80分 芒果注会课堂 | 让会计充满激情

强 制 退 伙	当然 退伙		普通合伙人	有限合伙人
		自然人死亡或者被依法宣告死亡	✓	✓
		个人丧失偿债能力	✓	×
		③法人或其他组织依法被吊销营业执照、 责令关	✓	✓
		闭、撤销或被宣告破产		
		必须具有相关资格而丧失该资格	✓	✓
		在合伙企业中的全部财产份额被强制执行	✓	✓
		丧失民事行为能力	经其他合伙人一致同意，可 转为有限合伙人；否则退伙	×

强制退伙	除名	合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意可以决议将其除名： ①_未履行出资义务 ② 因故意或者重大过失给合伙企业造成损失 ③ 执行合伙事务时有不正当行为发生 ④ 发生合伙协议约定的事由
退伙生效	①当然退伙：退伙事由实际发生之日 ②除名：书面通知被除名人，接到除名通知之日	

项目	具体内容
解散事由 (满足之一)	① 合伙期限届满，合伙人决定不再经营 ② 合伙协议约定的解散事由出现 ③ 全体合伙人决定解散 ④ 合伙人已不具备法定人数满30天 ⑤ 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现 ⑥ 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销
通知	清算人自被确定之日起10日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于60日内在报纸上公告

申报债权	债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算人申报债权
财产清偿顺序	① 清算费用 ② 合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金 ③ 缴纳所欠税款 ④ 清偿债务 ⑤ 利润分配
注销登记	清算人应当自清算结束之日起30日内向登记机关申请注销登记

第六章 公司法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

担保的限制	为股东或实际控制人	① 决议：必须经股东会决议 ② 出席会议的其他股东所持表决权过半数（ $>1/2$ ）通过（关联股东不得参加表决）
	为他人	董事会or股东会决议，具体依“公司章程”规定
	担保金额	章程规定（可自行规定金额）

「芒果总结」发起设立VS募集设立

项目	发起设立	募集设立
设立方式	发起人全部认购	① 发起人认购股份 $\geq 35\%$ ② 其余向社会公开或向特定对象募集
注册资本	实缴资本	
出资期限	在公司成立前全额缴纳股款	发起人、认股人在设立阶段均须实缴
组织机构	选举组织机构	① 召开成立大会：股款缴足之日起30日内主持召开 ② 持有表决权过半数（ $> 1/2$ ）的认股人出席，方可举行
发起人数	1—200人，半数以上（ $\geq 1/2$ ）的发起人需在中国境内有住所	

(二) 登记制度

项目	具体内容
登记事项	① 名称；② 住所；③ 注册资本；④ 经营范围；⑤ 法定代表人姓名；⑥ 有限责任公司股东、股份有限公司发起人的姓名或者名称
备案事项	(1) 公司章程；(2) 经营期限；(3) 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额、缴付期限和出资方式；(4) 公司董事、监事、高级管理人员；(5) 公司登记联络员、外商投资企业法律文件送达接受人；(6) 公司受益所有人相关信息；(7) 法律、行政法规规定的其他事项
公司成立日期	营业执照签发日期为公司成立日期
变更登记	公司应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关申请变更

关注进群，领通关资料

（三）公司设立行为法律后果的承担

债务类型	情形		具体规定
合同之债	公司成立	以发起人名义签订	合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务
		以设立中公司名义签订	公司成立后自动承担该合同义务
	公司未成立		数个发起人承担连带清偿责任
侵权之债	公司成立		公司成立后应自动承受该侵权责任
	公司未成立		受害人有权请求全体发起人承担连带赔偿责任
	芒果提醒：公司或者无过错的发起人承担赔偿责任后，可以向有过错的发起人追偿		

「考点3」公司出资制度（★★★）

5小时=全书=80分

王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

违反出资义务的责任	类型	责任对象	责任承担	其他责任人
	出资违约	其他股东	承担违约责任	
		公司	补足出资本息	其他发起人+连带责任 +可追偿
		债权人	未出资本息范围内+不能清偿的部分+补充赔偿责任	
	增资瑕疵	公司	补足出资本息	董事、高管+未尽忠实和勤勉义务+相应责任+可追偿
		债权人	未出资本息范围内+不能清偿的部分+补充赔偿责任	
	抽逃出资	公司	返还抽逃的出资本息	协助抽逃的其他股东、董事、监事、高管、实际控制人+连带责任
		债权人	抽逃出资本息范围内+不能清偿的部分+补充赔偿责任	

关注进群，领通关资料

王东凯带你过注会

违反出资义务 的责任

- ① 未届出资期限的股权转让（未届出资期限）：受让人承担责任，转让人承担补充责任
- ② 瑕疵股权转让（未按期缴纳出资、显著低于认缴额）：转让人与受让人连带（受让人不知情，转让人承担）

项目		股份有限公司	有限责任公司
股东权利	表决权	按照持股比例行使表决权	公司章程约定→出资比例
	知情权	① 有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告 ② 有限公司任何股东、股份有限公司连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证 ③ 原告有初步证据证明在持股期间其合法权益受到损害，请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的，人民法院应予支持 ④ 股东可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构执业人员辅助进行	

项目		股份有限公司		有限责任公司		
股 东 权 利	出资 优先权	章程规定或股东会决议决定才享有		约定→享有（按实缴比例）		
		可以放弃行使；可在公司原股东之间自由转让。原股东如向股东以外的人转让其优先认缴权，则应准用股权对外转让规则，其他原股东享有购买权。				
	股利 分配 请求权	股份比例分配→章程规定		实缴比例分红→约定		
		期限	董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配			
		诉讼	① 被告：公司 ② 共同原告：一审法庭辩论终结前，其他股东基于同一分配方案请求分配利润并申请参加诉讼的，应列为共同原告 芒果提醒：法院原则上不干预公司的利润分配事务，人民法院是否受理主要看有没有股东会的有效决议			

股 东 权 利	异议股 东回购 请求权	有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可请求公司收购其股权（2021年、2018年、2015年）： ① 公司连续5年不分红，而公司连续5年盈利，且符合分配利润条件 ② 公司合并、分立、转让主要财产 ③ 章程规定的营业期届满或其他解散事由出现，股东会决议改章程使公司存续的	
		——	控股股东滥用股东权利，严重损害公司或其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权

股东权利	股东诉讼权利	股东代表诉讼	连续180日以上 + ≥1%	所有股东
			① 董高损害公司或全资子公司利益→找监事会；监事损害公司或全资子公司利益→找董事会 ② 上述董事会/监事会拒绝、30日内未起诉或情况紧急，股东可为了公司利益以自己的名义直接起诉（2022年、2016年、2015年）	
	股东直接诉讼	董、高违反规定，损害了股东利益的，股东可以依法向人民法院提起诉讼		
股东义务		① 出资义务 ② 善意行使股权的义务		

不得担任

- ① 无民事行为能力或者限制民事行为能力
- ② 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年
- ③ 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年
- ④ 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年
- ⑤ 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

不得担任

- ① 无民事行为能力或者限制民事行为能力
- ② 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年
- ③ 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年
- ④ 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年
- ⑤ 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

效力	决议不成立	未开会+未表决+到会人数或表决权数不合规定+表决结果未达到通过比例	
	决议无效	内容违反法律、行政法规	
	决议可撤销 (2019年)	召集程序、表决方式	违反法律、行政法规或公司章程（轻微瑕疵除外）
		内容	违反章程
诉讼	被告	公司	
	原告	无效之诉	股东、董监高、员工、债权人等有直接利害关系的人
		不成立之诉	股东、董事、监事等
		撤销之诉	股东

	有限责任公司	股份有限公司
召集与主持	① 首次：出资最多的股东召集和主持 ② 之后： 召集：董事会→监事会→代表1/10以上表决权的股东 主持：董事长→副董事长→过半数董事共同推举1名董事→监事会→代表1/10以上表决权的股东	召集：董事会→监事会→连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 主持：董事长→副董事长→过半数董事共同推举1名董事→监事会→连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
通知	前15日，有约定的除外	① 年会：前20日；② 临时会议：前15日（2022年）

	有限责任公司	股份有限公司
临时提案权	——	单独或合计持股 $\geq 1\%$ 的股东可在股东会召开10日前提出，并书面提交董事会（2022年、2021年、2019年）
累积投票制	——	控股股东持股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制

		有限责任公司	股份有限公司
表决	普通事项	全体股东过半数表决权通过	出席会议 + > 1/2（2015年）
	特别事项	（全体股东） $\geq 2/3$ 表决权的股东通过 ① “动法”：修改公司章程 ② “动本”：增减注册资本 ③ “动生死”：合并、分立、解散 ④ “变性手术”：变更公司形式	出席 + $\geq 2/3$ 以上： ① 修改公司章程 ② 增加或者减少注册资本 ③ 公司合并、分立、解散 ④ 变更公司形式
记录		出席会议的股东签名	主持人+出席会议的董事签名

	有限责任公司	股份有限公司
上市公司 股东会的 特别职权	① 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ② 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 ③ 审议批准变更募集资金用途事项 ④ 审议股权激励计划	

	有限责任公司	股份有限公司
上市公司 股东会的 特别职权	⑤ 审议批准下列对外担保行为： a. 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保 b. 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保 c. 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保 d. 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 e. 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保 f. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保（2023年）	
增加股东会 特别决议 事项	上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过	

	有限责任公司	股份有限公司
设置	股东少/规模小可不设，设1名董事，该董事可以兼任公司经理	
组成	3人以上	3人以上，董事由股东会选举产生
职工代表 (无比例)	① 可以有；300人以上的公司，应当有（除依法设监事会并有公司职工代表的外） ② 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生	
任期	≤3年，可连任	
解任	① 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 ② 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿	
董事长	章程规定	由全体董事的过半数选举产生
召集与主持	董事长→副董事长→过半数（ $> 1/2$ ）的董事共同推举一名董事	

	有限责任公司	股份有限公司
会议形式	章程规定	① 董事会每年度至少召开两次会议 ② 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议（2016年）
召开	应有过半数的董事出席方可举行	①_①-应有过半数的董事出席方可举行 ②_②可书面委托其他董事代为出席（2016年）
通知	章程规定	召开前10日
决议	实行一人一票，全体董事的过半数（ $>1/2$ ）通过（2022年、2016年）	
记录	出席会议的全体董事在会议记录上签字	

	有限责任公司	股份有限公司
设置	① 规模小/股东少可不设监事会，设1名监事 ② 按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，可不设监事会或者监事。公司董事会中的职工代表可以成为审计委员会成员	
	经全体股东一致同意，也可不设监事会	——
成员	① ≥ 3 人 ② 包括股东代表和适当比例职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3 ③ 董事、高管不得兼任监事	
任期	= 3年，连选可以连任	

	有限责任公司	股份有限公司
监事会主席	设主席1人	设主席1人，可以设副主席
	全体监事过半数选举产生	
定期会议	每年至少召开1次	每6个月至少召开1次
召集与主持	监事会主席→过半数的监事共同推举 1 名监事	监事会主席→监事会副主席→过半数 的监事共同推举1名监事
决议	实行一人一票，全体监事过半数通过（ $> 1/2$ ）	
记录	出席会议的监事应当在会议记录上签名	

成员	上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事
不得担任 独立董事 的情形	①在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 ②直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ③在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ④为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员 ⑤最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员 ⑥法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员 ⑦公司章程规定的其他人员 ⑧中国证监会认定的其他人员

设置要求

- ① 上市公司应当在公司章程中明确，聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人员
- ② 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人
- ③ 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人

提名	董事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东「2026年调整」
任期	其他董事任期相同（ ≤ 3 年），任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年
人数	至少1/3为独立董事；应在章程中明确，其中至少包括一名会计专业人士
兼任	独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事

辞职	法定辞职（被解除）	独立董事不具备担任上市公司董事的资格的，或者不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
	主动辞职	① 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 ② 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。

特别职权	① 独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查 ② 向董事会提议召开临时股东大会 ③ 提议召开董事会会议	应当取得全体独立董事 过半数同意
	④ 依法公开向股东征集股东权利 ⑤ 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见 ⑥ 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权	全体独立董事同意

履职方式	独立董事应当亲自出席董事会会议。独立董事连续 两次 未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务
履职要求	独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当 不少于15 日 芒果提醒： 审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权「 2026年新增 」

股份转让 的限制	场所	依法设立的证券交易所进行或者按照国务院规定的其他方式
	发起人	公司成立之日起1年内不得转让
	非公开发行股份	公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让
	董、监、高	① 自上市交易之日起1年内不得转让 ② 任职期间每年转让≤25% ③ 离职后半年内不得转让 ④ 不得买卖期间： a. 年报、半年报前15日内 b. 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内 c. 重大事件发生之日或决策过程中至依法披露之日内

股份回购 (2022年、 2021年)	情形	决议	具体规定
	减资	股东会特别决议	收购日起10日内注销
	合并		6个月内转让或者注销
	合并分立异议股份 回购	——	
	股权激励、可转债 维护公司价值、股 东权益	股东会或经2/3以上 董事出席的董事会 决议	①_数量≤股份总额的10% ②_在3年内转让或注销 ③_通过公开集中交易方式进行（协议 不行）

基本规定	对内转让	自由转让
	对外转让	书面通知其他股东，30日未答复视为放弃优先购买权
	继承	章程→直接继承
	股权强制执行	通知公司及全体股东，20日内不行使优先购买权，视为放弃优先购买权
优先购买权 (对外转让)	同等条件	综合数量、价格、支付方式、期限因素
	多人主张	协商→出资比例
	不适用	继承、内部转让
	行使期限	30日内/20日内
	转让股东反悔	赔偿其他股东和合理损失
	损害权利的后果	其他股东可以请求损害赔偿

财务会计报告		由董事会负责，股份有限公司的财报应当在召开股东会年会的20日前置备于本公司
利润分配顺序		① 弥补以前年度的亏损（5 年补亏）→② 缴纳所得税→③ 弥补亏损之后仍存在的亏损→④ 提取法定公积金→⑤ 任意公积金→⑥ 向股东分配利润
公积金	用途	① 弥补公司亏损；② 扩大公司生产经营；③ 转增公司资本
	法定公积金	按税后利润的10%提取，累计额 $\geq$ 注册资本的50%可不再提取，转增后留存部分 $=\geq$ 转增前注册资本的25%
	弥补亏损	公司弥补亏损的第一顺序是任意公积金和法定公积金，这两项公积金仍不足以弥补亏损的，可以按照规定使用资本公积金

强制 解散	股东资格	≥10%的股东
	情形	经营管理发生严重困难： ① 公司持续2年以上无法召开股东会 ② 股东表决无法达到规定比例，持续2年以上不能作出有效的股东会决议 ③ 公司董事长期冲突，且无法通过股东会解决 ④ 经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形
	不予受理的情形	①知情权、利润分配请求权等权益受到损害（股东可以提起“股东直接诉讼”） ②公司亏损、财产不足以偿还全部债务（应申请“公司破产”） ③公司被吊销企业法人营业执照未进行清算（应提起“清算诉讼”）

清算	自行清算	① 时间：解散事由出现之日起15日内成立清算组 ② 人员：由清算义务人董事组成，公司章程另有规定或股东会决议另选他人的除外	
	指定清算	情形	① 公司解散逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算，股东、债权人等可以申请法院指定 ② 公司因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销而解散的，作出决定的机关，可申请法院指定
		人员	① 公司股东、董事、监事、高级管理人员 ② 依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构 ③ 依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员

清算	清算组的 职权	① 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单 ② 通知、公告债权人 ③ 处理与清算有关的公司未了结的业务 ④ 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款 ⑤ 清理债权、债务 ⑥ 处理公司清偿债务后的剩余财产 ⑦ 代表公司参与民事诉讼活动
----	------------	--

第七章 证券法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

项目		具体内容	
首次信息披露		招股说明书、债券募集说明书和上市公告书等	
持续 信息 披露	定期报告	年度报告	每一个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露
		中期报告	每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露
	临时报告	凡发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应立即提出临时报告	
	披露时点	在最先发生的以下任一时点及时履行重大事件的披露义务（2023年、2022年、2019年、2016年）： ①董事会或者监事会就该重大事件形成决议时 ②有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时 ③董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时	

项目		具体内容
持续 信息 披露	提前披露 (2020年)	①该重大事件难以保密 ②该重大事件已经泄露或者市场出现传闻 ③公司证券及其衍生品种出现异常交易情况
重大事件的认定		一般主观题中出现的情形，推定为重大事件

保 护 机 构 职 能	代理权 征集	上市公司董事会、独立董事、持股 $\geq 1\%$ 有表决权股份的股东（一般为单独）+ 投资者保护机构（不含监事会）（2021年）
	证券纠纷 调解	①投资者与证券公司发生证券业务纠纷，双方可以向投资者保护机构申请调解 ②普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝
	股东派生 诉讼	董监高、控股股东，实际控制人侵害公司利益的，投资者保护机构持有公司股份的，可以自己的名义提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制（2023年）
	代表人 诉讼	①诉讼标的是同一种类 ②投资者保护机构受50名以上投资者委托，可作为代表人参加诉讼 ③其他投资者默示参加，明示不参加的除外

先行赔付

发行人重大违法行为给投资者造成损失，发行人的控股股东、实际控制人、相关证券公司可委托投资者保护机构先行赔付

范围	证券中介机构	主要指券商，即在证券发行、交易过程中从事证券承销、保荐、经纪等业务的证券公司
	证券服务机构	主要指会计师事务所、资产评估机构、财务顾问、资信评级机构以及律师事务所等

履职标准	“勤勉尽责、恪尽职守”	
民事 赔偿责任	① 服务机构在普通民事侵权行为中的赔偿责任	在普通民事侵权行为中，会计师事务所、资产评估机构、财务顾问、资信评级机构以及律师事务所等服务机构通常根据其过错程度对委托人的损失承担赔偿责任
	② 看门人在证券虚假陈述民事侵权行为中的赔偿责任	证券公司、会计师事务所、资产评估机构、财务顾问、资信评级机构以及律师事务所等市场看门人承担连带责任的归责原则是过错推定即只要不能证明自己没有过错，就应与发行人或委托人承担连带赔偿责任。

(二) 对配售和增发的特别要求

项目	具体内容
配股的 承销方式	①拟配售股份数量本次配售前股本总额的50%，并应当采用代销方式发行 ②控股股东应当在股东会召开前公开承诺认配股份的数量 ③控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量$\leq 70\%$的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东 ④上市公司配股的，应当向股权登记日登记在册的股东配售，且配售比例应当相同
增发的价格	上市公司增发的，发行价格应当 $\geq$ 公告招股意向书前20个交易日或者前1个交易日公司股票均价

(三) 对向特定对象发行的特别要求

项目	具体内容	
发行对象 (2022年)	规定	发行对象 ≤ 35 人
	说明	发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定
发行价格	发行对象全部为关联人	$\geq$ 定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（2019年）
		定价基准日可为本次发行股票的董事会/股东会决议公告日或发行期首日
	其他	上市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象
销售方式	自行销售，如果未采用自行销售方式的，应当采用代销方式	

项目	具体规定	
发行人	公开发行	上市公司
	非公开发行	上市公司和非上市公众公司
发行条件	数量限制	已发行优先股不得超过公司普通股股份总数的50%（2021年、2014年）
	金额限制	筹资金额不得超过发行前净资产的50%（2021年、2014年）
	盈利限制	最近3年实现的年均可分配利润≥优先股1年的股息
	审计限制	公开发行：最近3年被出具为标准审计报告或带强调事项段的无保留意见的审计报告 非公开发行：最近1年被出具非标准审计报告的，所涉及事项无重大不利影响或重大不利影响已消除

退市	项目	主动退市	强制退市
	模式	主动申请 + 收购不再具备上市条件 + 被合并 + 决议解散	重大违法强制退市 + 不能满足交易标准的强制退市
	决议	股东会决议 + 出席会议 $\geq 2/3$ 表决权通过 + 出席会议除董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 $\geq 2/3$ 表决权通过（双2/3）	——
	退市整理期	无	有

退市	项目	主动退市	强制退市
	模式	主动申请 + 收购不再具备上市条件 + 被合并 + 决议解散	重大违法强制退市 + 不能满足交易标准的强制退市
	决议	股东会决议 + 出席会议 $\geq 2/3$ 表决权通过 + 出席会议除董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 $\geq 2/3$ 表决权通过（双2/3）	——
	退市整理期	无	有

一般条件	①具备健全且运行良好的组织机构 ②最近3年年均可分配利润$\geq$公司债券1年的利息 ③具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
主板上市公司 公开发行条件（3+1）	最近3个会计年度盈利，且最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均 $\geq 6\%$

「考点11」可转换公司债券的发行（★★★）**3小时=全书=80分** 王东凯会计课堂 | 让会计充满激情

转股期限		债券自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票
转 股 价 格	公开发行	不低于募集说明书公告日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向上修正
	非公开发行	不低于认购邀请书发出前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日均价，且不得向下修正
锁定期（2021年）		非公开发行可转债转股的，所转换股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让

（一）大股东披露规则（2022年、2016年）

方式	持股比例	必做事项	是否停止股票交易
场内 收购	5%	报告、通知、公告	在该事实发生之日起3日内不得再买卖该上市公司的股票
	5%±5%	报告、公告	在该事实发生之日起至公告后3日内不得再买卖该上市公司的股票
	5%±1%	通知、公告	不停止交易
协议 收购	≥5%	报告、通知、公告	作出报告、公告前，不得再行买卖该上市公司的股票
	5%±≥5%	报告、公告	

(二) 权益披露的内容 (2022年、2020年)

持股比例	是否是上市公司第一大股东或实际控制人	权益变动报告书
$5\% \leq A < 20\%$	否 非上市公司第一大股东或实际控制人	简式权益变动报告书
	是	详式权益变动报告书
$20\% \leq A < 30\%$	否	详式权益变动报告书
	是	详式权益变动报告书

（一）要约收购的规则

比例	预定收购的股份比例不得低于该公司已发行股份的5%
类型	①按照要约收购比例：分为全面要约和部分要约 ②按照要约是否来源于法律强制规定：分为自愿要约和强制要约
要约期限	①30日≤约定的收购期限≤60日，出现竞争要约的除外 ②在承诺期内，要约不得撤销，可以变更

要约变更 (2022年)	收购要约期限届满前15日内，收购人不得变更收购要约，除非出现竞争要约 不得：降低收购价+减少预定股份数+缩短收购期
要约价格	不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格 (2018年)
收购条件	应当适用于被收购公司的所有股东
排他性	要约期间，收购人不得卖出该公司股票，也不得以要约外的形式和超出要约的条件买入该公司的股份

董事会义务	在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职（2018年）
预受要约	在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受
锁定期	收购完成后18个月内不得转让，但在同一实际控制人的不同主体间的转让不受前18个月的限制

（二）强制要约制度（2021年）

项目	具体内容	
强制要约 的触发	通过场内收购持股比例达到30%，继续增持	发出全部要约或者部分要约
	通过协议或其他安排持股比例 > 30%	发出全部要约
	通过协议持股比例 > 30%，除符合豁免情形	履行其收购协议前，应当发出全面要约

(一) 重大资产重组

类别	项目	
普通重大资产重组 (满足一个即可) (2022年、 2018年)	资产总额	交易资产总额/最近一个会计年度合报总资产 $\geq 50\%$
	营业收入	交易资产近一个会计年度创造的营业收入/同期合报营业收入 $\geq 50\%$ ，且超过5000万人民币。
	资产净额	交易资产净额/最近一个会计年度合报净资产 $\geq 50\%$ 且金额超过5000万元。

(二) 发行股份购买资产

项目	具体规定	
发行价格 (2016年)	上市公司发行股份的价格≥市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一	
锁定期 (2016年)	12个月	以资产认购而取得的上市公司股份的普通股股东
	36个月	①特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人 ②特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权 ③特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月
视同的情形	特定对象以现金或资产认购上市公司非公开发行的股份后，上市公司用同一次发行所募集的资金向该特定对象购买资产的	

民事 责任	主观归责 原则 (2020年)	信息披露义务人	无过错责任
		控股股东、实际控制人、董监高和其他直接责任人	过错推定责任
		保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员	
		证券服务机构	
	因果关系 成立（原告证明）	①信息披露义务人实施了虚假陈述 ②原告交易的是与虚假陈述直接关联的证券 ③原告在虚假陈述实施日之后、揭露日或更正日之前实施了相应的交易行为，即在诱多型虚假陈述中买入了相关证券，或者在诱空型虚假陈述中卖出了相关证券的	

民事 责任	虚假陈述 实施日	①证券交易所的网站或者符合监管部门规定条件的媒体上公告发布具有虚假陈述内容的信息披露文件	信息披露日
		②通过召开业绩说明会、接受新闻媒体采访等方式实施虚假陈述的	虚假陈述的内容在具有全国性影响的媒体上首次公布之日为实施日
		③信息披露文件或者相关报导内容在交易日收市后发布的	其后的第一个交易日
		④对于隐瞒和不履行信息披露义务的	期满后第一个交易日

民事 责任	揭露日	①在具有全国性影响的报刊、电台、电视台或监管部门网站、交易场所网站、主要门户网站、行业知名的自媒体等媒体上，首次被公开揭露	首次被公开揭露并为证券市场知悉之日
		②监管部门以涉嫌信息披露违法为由对信息披露义务人立案调查	调查的信息公开之日
		③证券交易所等自律管理组织对信息披露义务人等责任主体采取自律管理措施的	信息公布之日
	更正日	信息披露义务人在证券交易场所网站或者符合监管部门规定条件的媒体上，自行更正虚假陈述之日	

民 事 责 任	诉讼方 式	普通代表人诉 讼	原告 ≥ 10 人；投资者明示加入诉讼
		特别代表人诉 讼	①投资者保护机构受50名以上投资者委托，可 作为代表人参加诉讼 ②投资者默示加入诉讼，明示退出诉讼

（二）短线交易

主体	上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司股份5%以上的股东（包括其配偶、父母、子女）（2022年、2018年）
情形	买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入（2022年、2018年）
法律后果	所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益（2022年、2018年）
股东代位诉讼	①公司董事会不按规定执行的，股东有权要求董事会在30日内收回短线交易的收益。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 ②公司董事会不按照规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任

操纵证券市场 行为的具体类 型

禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量，操纵证券市场行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任：

- ①单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量（2023年）
- ②与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或证券交易量
- ③在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量
- ④不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报
- ⑤利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易（2020年）

操纵证券市场 行为的具体类型	⑥对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券交易（2022年） ⑦利用在其他相关市场的活动操纵证券市场 ⑧操纵证券市场的其他手段
-------------------	--

第八章 破产法律制度 (★★★)

主讲老师：丽娜

（一）破产原因

项目	具体内容	
定义	企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力	
	明显缺乏清偿能力认定（满足其一）	① 因资金严重不足或者财产不能变现等原因，无法清偿债务（2019年、2014年） ② 法定代表人下落不明且无其他人员负责管理财产，无法清偿债务 ③ 经人民法院强制执行，无法清偿债务 ④ 长期亏损且经营扭亏困难，无法清偿债务

异议 不成立

- ① 相关当事人以对债务人的债务负有连带责任的人未丧失清偿能力为由，主张债务人不具备破产原因的，人民法院不予支持（2018年、2014年）
- ② 当债权人申请债务人破产时，债务人以其具有清偿能力或者资产超过负债为由提出异议，但又不能立即清偿债务或者与债权人达成和解的，其异议不能成立（2017年）
- ③ 破产案件的诉讼费用，应计入破产费用，由债务人财产随时清偿，无须预交。当事人以申请人未预先交纳诉讼费用为由，对破产申请提出异议的，人民法院不予支持（2019年）
- ④ 人民法院受理破产申请后至破产宣告前，由于债务人财产的市场价值发生变化导致其在案件受理后资产超过负债乃至破产原因消失的，不影响破产案件的受理效力和继续审理，人民法院不得裁定驳回申请。债务人如不愿意进行破产清算可以通过申请和解、重整等方式清偿债务，结束破产清算程序（2022年、2018年）

（三）破产申请受理的效力

个别清偿	法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的清偿无效；但债务人以其财产向债权人提供物的担保，在担保物市场价值范围内所做的清偿，不受限（2022年、2017年、2014年）
次债务人的清偿	债务人的债务人或财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产；如故意违反规定向债务人清偿，使债权人受到损失，不免除其清偿债务或交付财产的义务（2017年）

双方均未履行完的合同	选择权	管理人有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人
	继续履行	属于共益债务
	解除合同	① 对方当事人可因合同解除所产生的损害赔偿请求权申报债权 ② 申报的债权以实际损失为限，违约金不得作为破产债权申报
	视为解除	① 管理人选择继续履行，对方有权要求提供担保，管理人不提供的，视为解除 ② 管理人2个月内未通知或对方催告后30日内未答复
	无权决定	① 对于破产企业为他人提供担保的合同，管理人无权选择解除合同 ② 对于破产企业对外出租不动产的合同，原则上不得解除，在变价破产财产时，房屋可以带租约出售，承租人在同等条件下享有优先购买权

保全和执行	保全措施应当解除，执行程序应当中止（2022年、2017年）
基于债务人财产的诉讼	① 申请受理前：应当中止审理（2014年） ② 申请受理后：不予受理
尚未审结的民事案件	① 应当中止 ② 在管理人接管后能够继续进行，再继续进行

（一）破产管理人资格

不得担任管理人的情形

- ① 因故意犯罪受过刑事处罚
- ② 曾被吊销相关专业执业证书
- ③ 与本案有利害关系

报酬	确定机关	人民法院
	计算	按照债务人最终清偿的财产价值总额分段计算（2018年、2015年） 芒果提醒： ① 担保权人优先受偿的担保物价值，不计入债务人最终清偿的财产价值总额（2018年、2015年） ② 管理人获得的是纯报酬，不包括其因执行职务、进行破产管理工作中需支付的其他费用，如公告费用、变价财产费用等
	辅助用工	管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用为破产费用
	用工限制	事务聘用其他专业人员所需费用从其报酬中支付
	其他收入	管理人对担保物的维护、变现、交付等管理工作付出合理劳动的，有权向担保权人收取适当的报酬
	派出人员	清算组中有关政府部门派出的工作人员参与工作的，不收取报酬

（一）债务人财产的收回

项目	具体规定
出资收回	人民法院受理破产申请后，出资人尚未完全履行出资义务或出资后又抽逃出资的，管理人应要求该出资人立即缴纳或返还出资，不受出资期限是否已到、诉讼时效是否已过的限制（2021年、2020年、2016年、2014年）

董、监、高 非法占用收回	非正常收入的认定	① 绩效奖金 ② 普遍拖欠职工工资情况下获取的工资性收入 ③ 其他非正常收入
	债权申报	① 返还的绩效奖金及其他非正常收入，可以作为普通破产债权清偿 ② 返还的工资性收入 a. 按照该企业职工平均工资计算的部分作为拖欠职工工资清偿 b. 高出该企业职工平均工资计算的部分，可以作为普通破产债权清偿（2018年、2014年）

担保物收 回

- ① 人民法院受理破产申请后，管理人可以通过清偿债务或者提供为债权人接受的担保，取回质物、留置物或者解除债务人财产上存在的担保物权
- ② 在清偿债务时，如果担保物的价值低于被担保的债权额，以担保物当时的市场价值为限

(二) 破产撤销权与无效行为

项目	具体内容
可撤销行为	人民法院受理破产申请前1年内发生下列情形，管理人可以向人民法院申请撤销： ① 无偿转让财产的 ② 以明显不合理的价格进行交易的 ③ 对没有财产担保的债务提供财产担保的（2022年、2018年） ④ 对未到期的债务提前清偿的 ⑤ 放弃债权的

个别 清偿 行为	一般 规定	① 法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的清偿无效 ② 有债务人财产担保的，在担保范围内不受限制	
	可 撤销	受理申请前6个月内，债务人已出现破产原因，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。但是，个别清偿使债务人财产受益的除外（2022年、2015年）	
	不可 撤销	必要支 出	① 债务人为维系基本生产需要而支付水费、电费等的 ② 债务人支付劳动报酬、人身损害赔偿金的（2015年） ③ 使债务人财产受益的其他个别清偿
		履行法 律文书	债务人经诉讼、仲裁、执行程序对债权人进行的个别清偿，管理人请求撤销的，人民法院不予支持。但是，债务人与债权人恶意串通损害其他债权人利益的除外

3. 所有权保留买卖合同中的取回权

情形	具体内容	
出卖人 破产	继续履行	① 买方支付价款 ② 未支付或不当处分，卖方取回权（已付75%以上or第三人善意取得除外，买方继续付款并赔偿损失）
	解除合同	买方交付标的物（不得抗辩）；已支付的价款→共益债权；买方违约→普通债权（2022年）

买受人 破产	继续履行	① 应付价款视为到期→及时支付（2019年） ② 未支付或不当处分，卖方取回权（已付75%以上or第三人善意取得除外，买方继续付款并赔偿损失→公益债务）（2022年、2019年、2015年）
	解除合同	卖方取回权，返还已支付价款；取回物有损失优先从价款扣除损失，不够扣的→共益债务
		① 出卖人依法取回标的物后，买受人在双方约定或者出卖人指定的合理回赎期限内，消除出卖人取回标的物的事由的，可以请求回赎标的物； ② 买受人在回赎期限内没有回赎标的物，出卖人可以以合理价格将标的物出卖给第三人，出卖所得价款扣除买受人未支付的价款以及必要费用后仍有剩余的，应当返还买受人；不足部分由买受人清偿「2024年新增」

（四）破产抵销权

项目	具体内容	
概念	指债权人在破产申请受理前对债务人即破产人负有债务的，无论是否已到清偿期限、标的是否相同，均可在破产财产最终分配确定前向管理人主张相互抵销的权利	
行使主体	债权人；管理人（或债务人）不得主动主张债务抵销，但抵销使债务人财产受益的除外（2022年）	
抵销生效	无异议	自管理人收到通知之日起生效
	有异议	约定异议期内或收到通知起3个月内向法院提起诉讼，被驳回的，自管理人收到通知生效

(五) 破产费用和共益债务以及清偿

破产费用	共益债务
① 破产案件的诉讼费用 ② 管理、变价和分配债务人财产的费用 ③ 管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用 ④ 人民法院裁定受理破产申请的，此前债务人尚未支付的公司强制清算费用、未终结的执行程序中产生的评估费、公告费、保管费等执行费用	① 因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务 ② 债务人财产受无因管理所产生的债务 ③ 因债务人不当得利所产生的债务 ④ 为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务 ⑤ 管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务 ⑥ 债务人财产致人损害所产生的债务

（一）破产债权申报的一般情形

申报期限 (2017年)	① 自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最短不得少于30日，最长不得超过3个月 ② 在期限内未申报可在破产财产最后分配前补充申报，但此前已进行的分配，不再对其补充分配，为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担
无需申报 的债权 (2022年、 2018年)	① 职工劳动债权；由管理人调查后列出清单并予以公示 ② 职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起债权确认诉讼

(二) 保证人的债权申报

破产人	保证方式	具体规定
债务人破产	一般保证	一般保证人不得行使先诉抗辩权
	连带保证	① 债权人在破产程序中申报债权后又向人民法院提起诉讼，请求担保人承担担保责任的人民法院依法予以支持（2022年） ② 债权人知道或者应当知道债务人破产，既未申报债权也未通知保证人，致使保证人不能预先行使追偿权的，保证人在该债权在破产程序中可能受偿的范围内免除保证责任，但是保证人因自身过错未行使追偿权的除外 ③ 担保人清偿债权人的全部债权后可以代替债权人在破产程序中受偿（2022年、2017年、2016年）

债权人会议	表决权	① 凡是申报债权者均有权参加第一次债权人会议，有权参加对其债权的核查、确认活动，并可依法提出异议（2016年） ② 以后的债权人会议，只有债权得到确认者才有权行使表决权 ③ 债务人的职工和工会的代表在债权人会议上没有表决权，除非其受偿受影响 ④ 债权尚未确定的债权人，除法院能为其临时确定债权额者外，不得行使表决权 ⑤ 对债务人的特定财产享有担保物权的债权人，未放弃优先受偿权的，对通过和解协议和破产财产分配方案的事项不享有表决权
	会议召集	① 第一次会议：由人民法院召集 ② 以后会议：法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额1 /4 以上的债权人向债权人会议主席提议时召开，提前15日通知（2022年）

债权人会议	表决规则	一般事项	由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的1/2以上（ $> 1/2 + \geq 1/2$ ）
		和解事项	由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占“无财产担保债权”总额的2/3以上（ $> 1/2 + \geq 2/3$ ）（2016年）
		重整计划	由出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占“该组债权总额”的2/3以上（ $> 1/2 + \geq 2/3$ ）（2022年）

债权人会议	表决未通过的处理	财产管理变价	表决未通过法院裁定→债权人对裁定不服，15日内向该法院申请复议（复议期间不停止裁定的执行）
		财产分配	二次表决未通过法院裁定→占无财产担保债权总额1/2以上的债权人不服的，15日内向该法院申请复议（复议期间不停止裁定的执行）

项目	具体规定
申请人	① 直接重整：债务人或者债权人可依法直接申请 ② 转入重整：法院受理破产申请后、宣告债务人破产前,债权人、债务人、占债务人注册资本10%以上的出资人可以向人民法院申请重整
重整期间	自法院裁定债务人重整之日起至重整程序终止；不包括执行期间
管理、营业事务	债务人的财产管理和营业事务执行，可以由债务人或管理人负责
担保权受限	重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使（2020年）
新借款	在重整期间，债务人或者管理人为继续营业而借款的，可以参照共益债务优先受偿，还可以以债务人财产为该借款设定担保
分配权限制	在重整期间，债务人的出资人不得请求投资收益分配

重整 计划	分组 表决	依照下列债权分类，分组对重整计划草案进行表决： ① 对债务人的特定财产享有担保权的债权 ② 职工劳动债权 ③ 债务人所欠税款 ④ 普通债权 ⑤ 出资人组：不是必设，涉及出资人权益调整事项的，应当设
	决议 通过	出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的2/3以上的，即为该组通过重整计划草案
	特别 事项	① 出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整的事项进行表决时，经参与表决的出资人所持表决权2/3以上通过的，即为该组通过重整计划草案（2021年、2020年、2019年） ② 重整计划不得规定减免纳入社会统筹账户的社会保险费用，该项费用的债权人不参加重整计划草案的表决



芒果教育
MANGO EDUCATION

第九章 票据与支付结算法律制度

(★★★)

主讲老师：丽娜

关注进群，领通关资料

 王东凯带你过注会

善意取得 (2022年、 2021年、 2020年、 2018年、 2017年)	要件	① 转让人是形式上的票据权利人 ② 转让人没有处分权 ③ 受让人依照票据法规定的转让方式取得票据（主要指基于背书转让方式） ④ 受让人善意且无重大过失 ⑤ 受让人须付出相当对价
	法律后果	① 受让人取得票据权利、原权利人丧失票据权利 ② 无权处分人的行为导致原权利人的权利消灭，可能需承担其他民事、刑事责任

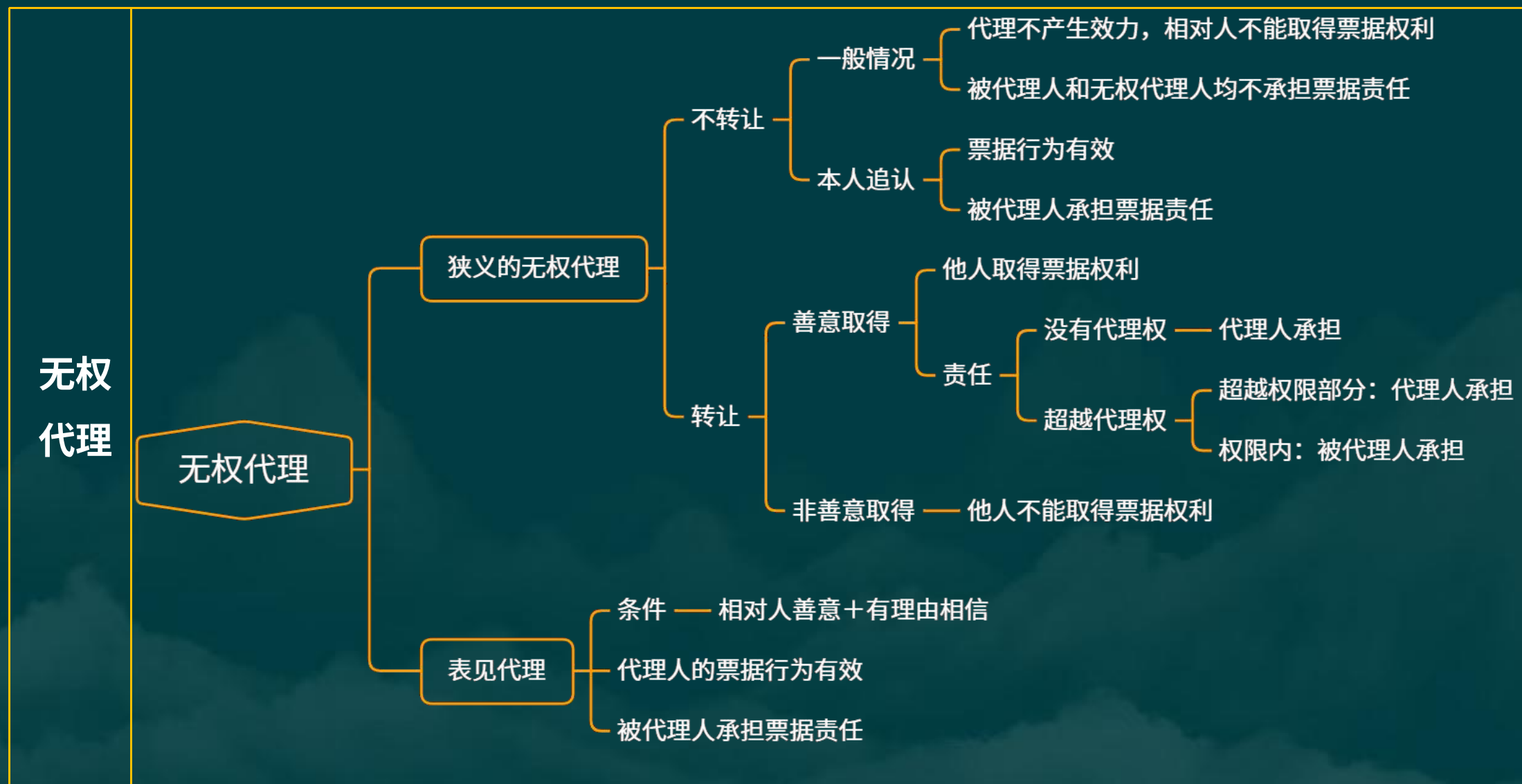
（三）票据行为

1. 票据行为的成立与生效

项目	具体内容	
类型	出票、背书、承兑、保证	
形式要件	票据凭证	统一格式
	特定事项的记载方式	① 票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，不一致则票据无效 ② 票据金额、出票日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效

形式要件	签章 (2021年、 2019年、 2018年、 2014年)	① 银行作为银行汇票的出票人、银行承兑汇票的承兑人签章时，应当盖该银行的汇票专用章。作为银行本票的出票人签章时，应当盖银行本票专用章，但加盖银行公章的也有效 ② 其他法人或者单位的签章：应当盖该单位的财务专用章或者公章 ③ 出票人签章不符合规定的→票据无效 背书人、承兑人、保证人→签章无效，不影响其他签章效力
------	---	--

实质要件	票据行为能力	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力
	意思表示真实	以欺诈、胁迫手段取得票据的，不能取得票据权利（2022年、2020年、2018年）
	代理问题	如果票据行为由代理人进行，则代理权的欠缺也会影响票据行为的效力
	背书人无处分问题	如果背书转让票据的背书人并不享有处分权，则背书行为无效。但是，如果符合善意取得的要件，则转让背书行为可以有效
	基础关系对票据行为的影响	基于票据行为的无因性，票据基础关系的瑕疵不影响票据行为的效力，但是，基于赠与等无偿的原因而授受票据的，持票人所取得的票据权利不得优于其前手



3. 票据基础关系对票据行为效力的影响

项目	具体内容
票据行为的无因性	基于票据行为的无因性，票据基础关系的瑕疵并不影响票据行为的效力（2022年、2018年） ① 作为原因关系的合同未成立、无效或被撤销，不影响票据行为的效力 ② 票据授受的原因是票据权利买卖，即票据贴现 ③ 票据行为的内容如果与基础关系不一致，票据关系的内容只能依据票据行为来确定
无偿出票和背书转让	因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据，不受给付对价的限制；但是，持票人所享有的票据权利不得优于其前手（2021年、2014年）

（四）票据抗辩

项目	具体内容
对物的抗辩 (绝对抗辩)	对任何人主张抗辩
	① 出票行为因为法定形式要件的欠缺而无效
	② 票据权利已经消灭或未到期
	③ 签章人是无人或者限人的，票据行为无效，不承担票据责任
	④ 狭义无权代理情形下，仅对不超越代理权限的部分承担票据责任
	⑤ 票据伪造的被伪造人，不承担票据责任
	⑥ 票据被变造，变造前签章的债务人，可以拒绝依照变造后的记载事项承担票据责任

对人的抗辩 (相对抗辩)	仅对特定持票人主张抗辩 ① 持票人不享有票据权利 ② 持票人不能够证明其权利 ③ 背书人记载了“不得转让”字样情形下，记载人对于其直接后手的后手不承担票据责任 ④ 在票据行为的直接当事人之间，票据债务人可以基于基础关系上的事由对票据权利人进行抗辩（2021年） ⑤ 票据债务人可以其与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人的情形： a. 持票人无偿取得的票据 b. 明知票据债务人与出票人或者与持票人的前手存在抗辩事由而取得票据
抗辩切断制度	票据债务人原则上不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人（2019年、2018年、2016年）

项目		具体内容			
伪造	概念	是指假冒或者虚构他人名义而为的票据行为			
	票据行为的效力	假冒他人名义 (类似无权代理)	类推属于狭义无权代理	票据行为无效	
			类推适用表见代理	票据行为有效	
		虚构他人名义	票据行为无效		
	票据行为无效 的法律后果 (2020年、 2019年、2017 年、2014年)	伪造人	不承担票据责任，有可能承担其他民事、刑事责任		
		被伪造人	不承担票据责任		
		其他签章人	票据上的真实签章人，仍应对被伪造的票据的权利人承担票据责任		

项目	具体内容	
转让 背书	绝对必要	① 背书人签章、被背书人名称 ② 背书人必须记载被背书人的名称，但是，背书人未记载该事项并不导致背书行为无效，而是可以授权受让人予以补记（2018年、2017年）
	相对必要	背书人应当记载背书日期；未记载的，视为在汇票到期日前背书
	可以 记载事项	背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任（2021年、2018年、2017年）
	不产生票据 法上效力	背书不得附有条件；附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力（2019年、2017年）

转让背书	背书连续	以背书转让的汇票，背书应当连续。以税收、继承、赠与、法人的合并或者分立等方式取得汇票的，不受背书连续的限制，由持票人依法举证，证明其享有汇票权利（2022年、2015年）
	禁止背书	① 出票人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再转让的，该转让不发生票据法上的效力，出票人和承兑人对受让人不承担票据责任 ② 电子商业汇票的出票人记载“不得转让”事项的，汇票无法进行背书转让 ③ 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
贴现	贴现资格	只有经过批准的金融机构才有资格从事票据贴现（2023年、2015年）

记载事项	绝对必要记载事项	“承兑”字样以及签章
	相对必要记载事项	承兑日期：未记载承兑日期的，以收到提示承兑的汇票之日起的第3日为承兑日期
	记载使承兑无效事项	承兑附有条件的，视为拒绝承兑
效力	对付款人的效力	承兑使得付款人成为票据主债务人，承担最终的追索责任
	对持票人的效力	承兑人不得以其与出票人之间的资金关系来对抗持票人，拒绝支付汇票金额（2022年、2019年、2018年、2016年）

（三） 汇票的保证

保证人资格	国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人，但是，法律另有规定的除外	
记载事项 (2022年、 2018年、 2016年)	绝对必要	① 表明“保证”的字样；② 保证人的名称和住所；③ 保证人签章
	相对必要	① 被保证人名称：未记载，已承兑的，承兑人为被保证人；未承兑的，出票人为被保证人 ② 保证日期：未记载保证日期的，出票日期为保证日期
	记载无效	保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任

保证的效力 (2022年)

- ① 票据保证人不享有先诉抗辩权，保证人与被保证人负同一责任
- ② 如果被保证人的债务因形式要件（如出票人签章不合规）的欠缺而无效，保证人也不承担票据责任
- ③ 如果被保证人的债务因实质要件的欠缺（如欠缺民事行为能力、签章伪造、欺诈、胁迫等）而无效，则不影响票据保证的效力
- ④ 保证人应与被保证人对持票人承担连带责任；保证人间也承担连带责任
- ⑤ 如果承兑人是被保证人，持票人有权向保证人行使付款请求权。如果出票人、转让背书人是被保证人，持票人有权对其行使追索权

「芒果总结1」提示承兑、提示付款、票据权利消灭期限总结

票据		提示承兑期限	提示付款期限	票据权利消灭时效
汇 票	见票即付	×	出票日起1个月内	出票日起2年
	定日付款	到期日前	到期日起10日内	到期日起2年
	出票后定期付款			
	见票后定期付款	出票日起1个月 内		
银行本票		×	自出票日起不得超过2个月	出票日起2年
支票		×	自出票日起10日内	出票日起6个月内
超过期限丧失的权利		出票人外其他 前手的追索权	出票人、承兑人外 其他前手的追索权	付款请求权

第十章 企业国有资产法律制度

主讲老师：丽娜

项目			具体内容	
企业国有资产			指国家对所出资企业所享有的权益，而不是指企业的各项具体财产	
监 管 体 制	所有权		企业国有资产属于国家所有，即全民所有。国务院代表国家行使企业国有资产所有权	
	履行 出资 人职 责	机构	国务院和地方各级人民政府依法代表国家对国家出资企业履行出资人职责，享有出资人权益	
			关系国民经济命脉和国家安全的大型国家出资企业、重要基础设施和重要自然资源等领域的国家出资企业	国务院
			其他的国家出资企业	地方人民政府
		原则	① 政企分开 ② 社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开 ③ 不干预企业依法自主经营	

项目		具体内容
监 管 体 制	国有资产监 督管理机构	国务院国有资产监督管理机构，代表国务院对国家出资企业履行出资人职责
		地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构。根据地方人民政府的授权，其代表地方人民政府对国家出资企业履行出资人职责
	国有资本投 资、运营公 司	国有资本投资、运营公司在授权范围内履行国有资本出资人职责，对所出资企业依法行使股东权利，以出资额为限承担有限责任
	授权的其他 部门机构	国务院授权财政部对金融行业的国有资产进行监管，授权财政部对中央文化企业、中国铁路、中国烟草及中国邮政集团等公司履行出资人职责

「易错易混点」兼职的限制

内部兼职	所有企业	董事、高级管理人员不得兼任监事
	上市公司	上市公司的总经理必须专职，总经理在集团等控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务
	国有独资企业/公司	未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司董事长不得兼任经理
	国有控股	未经股东会同意，董事长不得兼任经理
外部兼职	国有独资企业/公司	未经履行出资人职责的机构同意，董事、高级管理人员不得在其他企业兼职
	国有控股/参股公司	未经股东会同意，董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职

履行出资人职责的机构任免或建议	国有独资企业	任免总经理、副经理、财务负责人和其他高管
	国有独资公司	任免董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事（非职工代表）
	国有资本控股公司、参股公司	向其股东会提出董事、监事人选
国家出资企业中应由职工代表出任的董事、监事，依法由职工民主选举产生		

占有产权
登记

因投资、分立、合并而新设企业；因收购、投资入股而首次取得企业股权；登记的主要内容包括：

- ① 出资人名称、住所、出资金额及法定代表人
- ② 企业名称、住所及法定代表人
- ③ 企业的资产、负债及所有者权益
- ④ 企业实收资本、国有资本
- ⑤ 企业投资情况

变动产权 登记	企业发生下列情形之一的，应通过所出资企业向产权登记机关申办变动产权登记： ① 企业名称、住所或法定代表人改变的 ② 企业组织形式发生变动的 ③ 企业国有资本额发生增减变动的 ④ 企业国有资本出资人发生变动的 ⑤ 企业国有资产产权发生变动的其他情形
注销产权 登记	企业发生下列情形之一的，应当申请办理注销产权登记： ① 企业解散、被依法撤销或者被依法宣告破产的 ② 企业转让全部国有资产产权或者改制后不再设置国有股权的 ③ 其他需要注销国有资产产权的情形

应当评估

- ① 整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司
- ② 以非货币资产对外投资
- ③ 合并、分立、破产、解散
- ④ 非上市公司国有股东股权比例变动
- ⑤ 产权转让
- ⑥ 资产转让、置换
- ⑦ 整体资产或者部分资产租赁给非国有单位
- ⑧ 以非货币资产偿还债务
- ⑨ 资产涉讼
- ⑩ 收购非国有单位的资产
- ⑪ 接受非国有单位以非货币资产出资
- ⑫ 接受非国有单位以非货币资产抵债

可以不评估	① 经各级人民政府或其履行出资人职责的机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转 ② 国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业（事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转
核准制和备案制	① 核准制：自评估基准日起8个月内向履行出资人职责的机构提出核准申请 ② 备案制：自评估基准日起9个月内提出备案申请
业务承办	至少2名评估师承办
档案保存期限	评估档案的保存期限不少于15年，属于法定评估业务的，保存期限不少于30年

企业产权 公开转让	审计评估	产权转让事项经批准后，由转让方委托会计师事务所对转让标的企业进行审计
	确定 受让方	① 产权转让原则上通过产权市场公开进行，通过产权交易机构网站分阶段对外披露产权转让信息，公开征集受让方 ② 信息披露：正式披露时间不得少于20个工作日
	禁止调整	产权交易合同订立后，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
	结算交 易价款	原则上应自合同生效之日起5个工作日内一次付清；金额较大、一次付清确有困难的，可以分期，首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；余款应在1年内付清，提供合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息

企业 增资	审核批准	履行出资人职责的机构负责审核国家出资企业的增资行为。其中，因增资致使国家不再拥有所出资企业控股权的，须由履行出资人职责的机构报本级人民政府批准
	确定投资方	通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，时间不得少于40个工作日

转让股份方式	通过证券交易系统转让；公开征集转让；非公开协议转让；股份无偿划转；股份间接转让	
通过证券交易系统转让	有以下情形之一的，应报履行出资人职责的机构审核批准： ① 国有控股股东： 总股本≤10亿股，一个会计年度内累计净转让≥总股本5% 总股本>10亿股，一个会计年度内累计净转让数量≥5000万股 ② 国有参股股东：一个会计年度内累计净转让≥总股本5%	
公开征集转让	期限	不得少于10个交易日
	收取价款	国有股东应在股份转让协议签订后5个工作日内收取不低于转让价款30%的保证金，其余价款应在股份过户前全部结清

非公开协议
转让的情形

- ① 上市公司连续2年亏损并存在退市风险或严重财务危机，受让方提出重大资产重组计划及具体时间表的
- ② 企业主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务，对受让方有特殊要求的
- ③ 为实施国有资源整合或资产重组，在国有股东、潜在国有股东（经本次国有资源整合或资产重组后成为上市公司国有股东的）之间转让的
- ④ 上市公司回购股份涉及国有股东所持股份的
- ⑤ 国有股东因接受要约收购方式转让其所持上市公司股份的
- ⑥ 国有股东因解散、破产、减资、被依法责令关闭等原因转让其所持上市公司股份的
- ⑦ 国有股东以所持上市公司股份出资的

第十一章 反垄断法律制度

主讲老师：丽娜

地域范围	属地原则	境内经济活动中的垄断行为（此处境内不包括港澳台），无论人在哪儿
	效果原则	境外垄断行为对境内市场竞争产生排除、限制影响的，无论人在哪儿
主体范围	经营者为主体	① 经营者达成垄断协议 ② 滥用市场支配地位（取得市场支配地位不算） ③ 具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中
	行业协会	参与“价格联盟”等垄断行为
	行政主体	滥用行政权力排除、限制竞争

适用除外

知识产权的正当行使不适用，但若滥用就可适用

农业生产中的联合或者协同行为

国有企业垄断性经营权：对于铁路、石油、电信、电网、烟草等重点行业，国家通过立法赋予国有企业以垄断性经营权，但是，如果这些国有垄断企业从事垄断协议、滥用市场支配地位行为，或者从事可能排除、限制竞争的经营者集中行为，同样应受《反垄断法》的规制

地位	认定垄断前必须先界定相关市场的范围；垄断协议、滥用市场支配地位以及经营者集中都会涉及
维度	① 相关商品市场 ② 相关地域市场 ③ 相关时间市场 大部分只涉及商品和地域两个维度
基本标准	相互替代性
视角	① 需求替代 ② 供给替代（生产/转产/营销） 需求替代是界定相关市场的主要分析视角

平台经济领域的相关市场界定	相关商品市场界定	① 需求替代分析：在个案中界定相关商品市场时，可以基于平台功能、商业模式、应用场景、用户群体、多边市场、线下交易等因素进行需求替代分析 ② 供给替代分析：当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时可以基于市场进入、技术壁垒、网络效应、锁定效应、转移成本、跨界竞争等因素考虑供给替代分析
	相关地域市场界定	平台经济领域相关地域市场界定同样采用需求替代和供给替代分析。

法律责任

① 行政责任：主要包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款、限期恢复原状等形式

承担行政责任的主体既包括作为行为主体的经营者和行业协会，也包括对经营者特定类型垄断行为负有个人责任的法定代表人、主要负责人和直接责任人员

② 民事责任：主要包括：停止侵害、赔偿损失等

③ 刑事责任

反垄断行政法	双层制模式	① 国家市场监督管理总局作为国务院执法机构，负责反垄断法的行政执法 ② 在其之上还设反垄断委员会，负责组织、协调、指导反垄断工作
	调查措施	① 进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查 ② 询问被调查的经营者、利害关系人或其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况 ③ 查阅、复制被调查的经营者、利害关系人等的文件和资料（如会计账簿） ④ 查封、扣押相关证据 ⑤ 查询经营者的银行账户

反垄断行政 执法	反垄断 约谈制度	执法方式	反垄断执法机构针对涉嫌违法的相关主体，通过信息交流、沟通协商、警示谈话和批评教育等方法，对涉嫌违法行为加以预防、纠正的行为，属于不具有处分性、惩罚性和强制性的柔性执法方式
		约谈	约谈应当指出经营者涉嫌达成垄断协议或滥用市场支配地位的问题，听取情况说明，开展提醒谈话并可以要求其提出改进措施，消除行为危害后果

反垄 断行 政执 法	经营者承 诺（知错 能改）	适用范围	主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位案件
		不接受的 情形	① 对涉嫌垄断行为调查核实后，认为构成违法垄断行为的 ② 涉嫌固定或变更商品价格、限制商品的生产或销售数量、分割销售或原材料采购市场等三类严重限制竞争的横向垄断协议的
		承诺措施	结构性措施+行为性措施+综合性措施（经营者集中同） ① 行为性措施包括调整定价策略、取消或者更改各类交易限制措施、开放网络或者平台等基础设施，许可专利、技术秘密或者其他知识产权等 ② 结构性措施包括剥离有形资产、知识产权等无形资产或者相关权益等

反垄断行政法	经营者承诺（知错能改）	恢复调查的情形	① 经营者未履行或者未完全履行承诺的 ② 作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的 ③ 中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的
	民事诉讼	原告资格	因垄断行为受到损失及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者其他组织（包括受损的消费者）
		受理	法院受理反垄断民事纠纷案件，不以执法机构已对垄断行为进行查处为前提

反垄断行政 执法	民事诉讼	专家作用	① 专家在法庭上就专门问题进行说明（口头）：不属于证据形式，而是作为法官判案的参考依据 ② 专家出具市场调查或者经济分析报告（纸质）：应当视为鉴定意见；属于一种证据
		诉讼时效	原告起诉时被诉垄断行为已持续超3年，被告提出诉讼时效抗辩的，损害赔偿应自原告向人民法院起诉之日起向前推算3年计算

垄断协议	指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为	
芒果提醒	认定其他协同行为，应当考虑下列因素： ① 经营者的市场行为是否具有一致性 ② 经营者之间是否进行过意思联络或者信息交流 ③ 经营者能否对行为的一致性作出合理解释 ④ 相关市场的结构情况、竞争状况、市场变化等情况	
类型	横向垄断协议	纵向垄断协议
主体特点	具有竞争关系的经营者	同一产业中不同环节的经营者 (买卖)
举证责任	被告：举证责任倒置	原告：谁主张，谁举证

具 体 表 现	① 固定或者变更商品价格的协议（价格卡特尔） ② 限制商品的生产数量或者销售数量的协议（限制数量协议） ③ 分割销售市场或者原材料采购市场的协议（划分市场协议） ④ 限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品的协议 ⑤ 联合抵制交易： ⑥ 在信息技术发达的时代，经营者可能会利用其所掌握的算法、技术以及运营规则等来达到横向垄断协议，更具隐蔽性	① 维持转售价格 ② 地域或客户限制 ③ 排他性交易
------------------	--	--

反向支付协议
(横向)

① 反向支付协议，是指原研药公司与仿制药公司之间达成的，前者作为专利权利人向后者提供某种对价，后者承诺在一定期限内不进入该药品市场的协议。由于此种协议具有明显的限制竞争效果，因此，可能构成横向垄断协议。

是否具有
排除、限制
竞争效果
的考虑
因素（纵向）

- ① 被告在相关市场的市场力量和协议对相关市场类似不利竞争效果的累积作用
- ② 协议是否具有提高市场进入壁垒、阻碍更有效率的经营者或者经营模式、限制品牌间或者品牌内竞争等不利竞争效果
- ③ 协议是否具有防止搭便车、促进品牌间竞争、维护品牌形象、提升售前或者售后服务水平、促进创新等有利竞争效果，且为实现该效果所必需
- ④ 其他可以考虑的因素。在案证据足以证明的有利竞争效果明显超过不利竞争效果的，人民法院应当认定协议不具有排除、限制竞争效果。

类型	横向垄断协议	纵向垄断协议
影响	相约不竞争，被认为是最原始、最直接、危害最大的垄断协议	① 不利影响：促成价格卡特尔；导致市场进入障碍 ② 有利影响：减少“搭便车”；克服销售商加价；有利于经营者的市场进入

豁免 条件	技术性卡特尔	为改进技术、研究开发新产品的	① 要求经营者应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，否则，也不能获得豁免 ② 反垄断执法机构认定消费者能否分享协议产生的利益，应当考虑消费者是否因协议的达成、实施在商品价格、质量、种类等方面获得利益
	标准化卡特尔	为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工	
	中小企业合作卡特尔	为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力	
	公共利益卡特尔	为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益	
	不景气卡特尔	因经济不景气，为缓解销售量严重下降或生产明显过剩	

项目	具体内容		
豁免条件	出口卡特尔	为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益	无需证明

符合比例原则（安全港条款）

垄断协议是一种限制竞争行为，若欲以其具有特定的积极效果而将其豁免，应符合比例原则。

主张豁免时应证明以下事实

- ① 协议与实现该情形之间具有因果关系
- ② 协议为实现该情形所必需
- ③ 协议不会严重限制相关市场的竞争
- ④ 协议能够使消费者分享由此产生的利益

行业协会 垄断协议 行为	① 制定、发布含有排除、限制竞争内容的行业协会文件 ② 召集、组织或推动本行业经营者达成各种垄断协议（行业协会+经营者均实施了垄断行为）	
垄断协议的 组织、 帮助行为	主体	不仅可以是行业协会，也可以是其他经营者
	表现	可为达成纵向限制协议，也可可为其他组织协调行为，如帮助沟通交换关键信息等
	法律责任	只要其为垄断协议的达成实施起到组织、帮助作用，就应承担相应法律责任

宽大制度 “戴罪立功”	含义	指参与者主动报告有关情况并提供重要证据的，执法机构可酌情减轻或免除其处罚
	减免力度	① 第一个：免除或 $\geq 80\%$ 的减轻 ② 第二个：30% ~ 50%的减轻 ③ 第三个：20% ~ 30%的减轻

市场支配地位的认定	法律界定	指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或其他交易条件，或能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位 ① 具有市场支配地位的经营者未必是“独占”者 ② 具有市场支配地位的经营者可为一个，也可多个共同具有市场支配地位 ③ 市场支配地位是一种市场结构状态
	其他交易条件	指价格、数量之外能够对市场交易产生实质影响的其他因素，包括商品品种、商品品质、付款条件、交付方式、售后服务、交易选择、技术约束等

市场支配地位的认定	推定标准	① 一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的 ② 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的 ③ 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的 芒果提醒：对于多个经营者被推定为共同占有市场支配地位时，其中有的经营者市场份额不足$1/10$ 的，不应当推定该经营者具有市场支配地位
-----------	------	---

滥用 市场 支配 地位 行为	分类	排他性滥用	主要表现形式包括掠夺定价、搭售、价格歧视和拒绝交易等
		剥夺性滥用	具有市场支配地位的经营者凭借其市场支配地位对交易对方进行剥削的行为，实践中主要表现为不公平定价行为
	不公平 定价	认定不公平 定价的考虑 因素	① 销售价格或购买价格是否明显高于或低于其他经营者销售或购买同种商品的价格 ② 销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于同一经营者在其他相同或者相似市场条件区域销售或者购买商品的价格 ③ 在成本基本稳定的情况下，是否超过正常幅度提高销售价格或者降低购买价格 ④ 销售商品的提价幅度是否明显高于成本增长幅度，或者购买商品的降价幅度是否明显高于交易相对人的成本降低幅度

滥用市场支配地位行为	掠夺性定价	正当理由	① 降价处理鲜活、季节性商品、即将到期的和积压商品的 ② 因清偿债务、转产、歇业降价销售商品的 ③ 在合理期限内为推广新产品而促销的 芒果提醒：认定低于成本的价格销售商品，应当重点考虑价格是否低于平均可变成本
	拒绝交易	没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易	
	限定交易	正当理由	① 因不可抗力等客观原因无法进行交易 ② 交易相对人有不良信用记录或出现经营状况恶化等，影响交易安全 ③ 与交易相对人进行交易将使经营者利益发生不当减损 ④ 能够证明行为具有正当性的其他理由

滥用市场支配地位行为	搭售	没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件	
	差别待遇	具体表现	① 实行不同的交易价格、数量、品种、品质等级 ② 实行不同的数量折扣等优惠条件 ③ 实行不同的付款条件、交付方式 ④ 实行不同的保修内容和期限、维修内容和时间、零配件供应、技术指导等售后服务条件

情形	① 合并 ② 通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权 ③ 通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响		
申报机关	国家市场监督管理总局		
规制模式	反垄断法对它的规制在于控制；强制的事前申报		
材料补正	经营者提交的资料不完备，应在规定期限内补交；逾期未补，视为未申报		
申报标准	所有经营者		且至少两个经营者
	国际标准	上一年度全球范围营业额>120亿元人民币	单个中国境内>8亿元人民币
	国内标准	上一年度境内营业额>40亿元人民币	

申报豁免	① ABC参与集中，A拥有B、C分别50%以上表决权的股份或资产 ② ABC参与集中，D拥有A、B、C分别50%以上表决权的股份或资产
两阶段审查	① 初步审查：自立案之日起30日 ② 第二阶段审查：90日+60日

附加 限制 条件	分类	结构条件	剥离有形资产、知识产权等无形资产或相关权益等
		行为条件	开放网络或平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议或者独占性协议、保持独立运营、修改平台规则或者算法、承诺兼容或者不降低互操作性水平等 行为性条件
		综合性条件	结构性条件和行为性条件相结合

附加 限制 条件	确定	① 为减少集中具有或者可能具有的排除、限制竞争的效果，参与集中的经营者可以向市场监管总局提出附加限制性条件承诺方案 ② 市场监管总局应对承诺方案的有效性、可行性和及时性进行评估，并及时将评估结果通知申报人 ③ 市场监管总局认为承诺方案不足以减少集中对竞争的不利影响的，可以与参与集中的经营者就限制性条件进行磋商，要求其在合理期限内提出其他承诺方案 ④ 承诺方案存在不能实施的风险的，参与集中的经营者可以提出备选方案。备选方案应当在首选方案无法实施后生效，并且比首选方案的条件更为严格
----------------	----	---

限制性条件	解除	① 根据审查决定，限制性条件到期自动解除的，经市场监管总局核查，义务人未违反审查决定的，限制性条件自动解除；违反审查决定的，适当延长期限，并及时向社会公布 ② 根据审查决定，到期后义务人需要申请解除的，义务人应当提交书面申请并说明理由。市场监管总局评估后决定解除限制性条件的，应当及时向社会公布
	变更	市场监管总局可以主动或者应义务人申请对限制性条件重新审查，变更或解除限制性条件

(一) 滥用行政权力排除、限制竞争行为

排除限制 竞争行为	强制交易；利用合作协议实施垄断行为；地区封锁；排斥或限制外地经营者； 强制经营者从事垄断行为；抽象行政性垄断行为
--------------	---

（二）公平竞争审查制度

目标	规范政府有关行为，防止出台排除、限制竞争的政策措施，逐步清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的规定和做法
基本原则	①尊重市场，竞争优先 ②立足全局，统筹兼顾 ③依法审查，强化监督

适用范围	行为	在行为层面，公平竞争审查制度适用于涉及经营者经济活动的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施(统称政策措施)的起草活动
	主体	主体方面，公平竞争审查制度适用于作为起草单位的行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。
实施机制	① 国务院公平竞争审查协调机制 ② 地方人民政府公平竞争审查工作机制 ③ 公平竞争审查的主管部门 ④ 公平竞争审查的保障机制	

公平
竞争
审查
标准

- ① 市场准入和退出标准
- ② 商品和要素自由流动标准
- ③ 影响生产经营成本标准
- ④ 影响生产经营行为标准
- ⑤ 例外规定
 - a. 维护国家经济安全、文化安全、科技安全或者涉及国防建设的
 - b. 为实现扶贫开发、救灾救助等社会保障目的
 - c. 为实现节约能源资源、保护生态环境、维护公共卫生健康安全等社会公共利益的
 - d. 法律、行政法规规定的其他情形

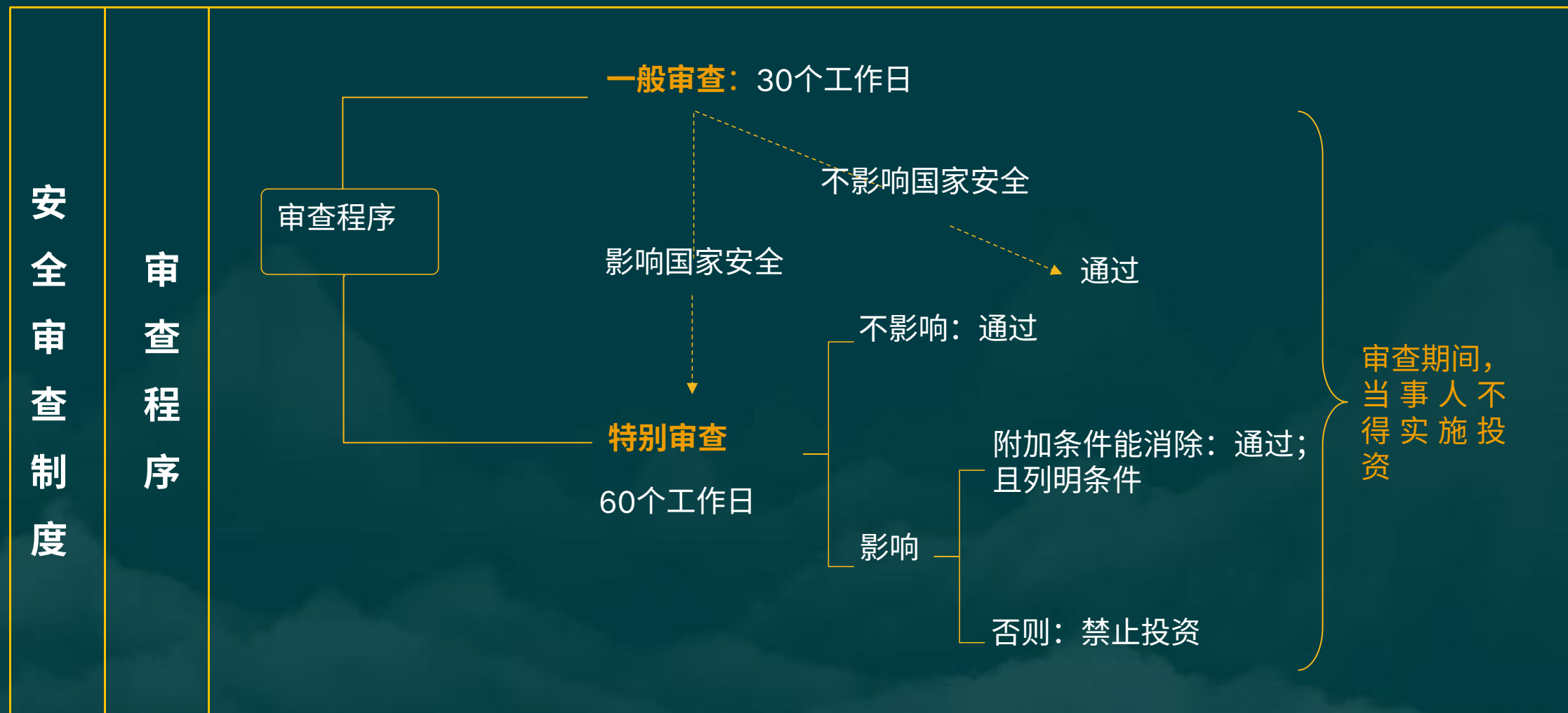
第十二章 涉外经济法律制度

主讲老师：丽娜

界定		① 外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业 ② 外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益 ③ 外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目 ④ 法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资
管理	模式	国家对外商投资实施“准入前国民待遇”+“负面清单”模式
	准入前国民待遇	指在投资准入阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其投资的待遇，意味着外商投资在整个投资阶段都享有国民待遇

管 理	负 面 清 单	禁止	外国投资者不得投资（合同无效）
		限制	外国投资应符合股权要求、高管要求等限制性准入特别管理措施
		负面清单外	给予国民待遇；有更优惠的，适用更优惠
合 同 效 力		禁止	当事人主张投资合同无效的，人民法院应予支持
		限制	① 当事人以违反限制性准入特别管理措施为由，主张投资合同无效的，人民法院应予支持 ② 人民法院作出生效裁判前，当事人采取必要措施满足准入特别管理措施的要求，当事人主张投资合同有效的，人民法院应予支持
		负面清单外	当事人以合同未经有关行政主管部门批准、登记为由主张合同无效或未生效的，人民法院不予支持

安全审查制度	审查部门	工作机制办公室设在国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头
	审查范围	下列范围内的外商投资当事人应当在实施投资前主动向工作机制办公室申报： ① 投资军工、军工配套等关系国防安全的领域，以及在军事设施和军工设施周边地域投资 ② 投资关系国家安全的重要领域，并取得所投资企业的实际控制权



外商 投资 促进	① 鼓励外商投资产业目录由国务院投资主管部门会同国务院商务主管部门等有关部门拟订，报国务院批准后由国务院投资主管部门、商务主管部门发布 ② 融资方式：外商投资企业可以依法在中国境内或者境外通过公开发行股票、公司债券等证券，以及公开或者非公开发行其他融资工具、借用外债等方式进行融资
外商 投资 保护	① 国家对于外国投资者的投资原则上不实行征收 ② 特殊情况下，为了公共利益的需要，可依照法规对外国投资者的投资实行征收或者征用，但应当依照法定程序、以非歧视性的方式进行，并按照被征收投资的市场价值及时给予补偿 ③ 外国投资者在境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、取得的知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出

项目情况	核准or备案	主管国家发展改革部门		
涉敏	核准	国家发改委		
不涉敏	备案	中央企业		国家发改委
		地方企业	中方投资额≥3亿美元	国家发改委
			中方投资额<3亿美元	省级发改委

（一）《对外贸易法》的适用范围和原则

适用范围	① 我国对外贸易法律制度适用于货物进出口、技术进出口、国际服务贸易以及与对外贸易有关的知识产权保护 ② 仅限于中国内地，中华人民共和国的单独关税区（港澳台）不适用该法
原则	① 统一管理原则（商务部主管全国对外贸易工作） ② 公平自有原则 ③ 平等互利原则 ④ 区域合作原则 ⑤ 非歧视原则（包括最惠国待遇原则与国民待遇原则） ⑥ 互惠对等原则

(二) 对外贸易经营者

概念	范围	法人、其他组织和个人
	许可	无须专门许可
国营贸易管理	① 国家只对部分货物的进出口实行国营贸易管理 ② 国营贸易一般由经授权的企业经营；可允许部分由非授权企业经营 ③ 实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，由商务部会同国务院其他有关部门确定、调整并公布 ④ 判断一个企业是不是国营贸易企业，关键是看该企业是否在国际贸易中享有专营权或特许权，与该企业的所有制形式并无必然联系（国营贸易≠国营企业）	

（三）货物进出口与技术进出口

货物进出口	自动许可	商务可以对部分自由进出口的货物实行进出口自动许可并公布其目录
	配额和许可证	① 有数量限制的进出口货物，实行配额管理 ② 其他，实行许可证管理
	关税配额	目录由商务部会同国务院有关经济管理部门制定、公布、调整
技术进出口	备案登记	自由进出口的技术（合同自成立生效），向商务部或其委托机构进行备案登记
	许可证管理	限制进出口的技术，合同自许可证颁发之日起生效

（四）对外贸易救济

项目	反倾销	反补贴	保障措施
对象	产品低于正常价格进入我国市场	出口国家或地区对出口产品进行专项性补贴	进口产品数量大量增加，对国内产业造成影响
启动	书面申请或自行调查	书面申请或自行调查	书面申请或自行调查
能否主动立案	√	√	√
临时措施	① 征收临时反倾销税 ② 要求提供保证金、保函或其他形式的担保	征收临时反补贴税	提高关税

项目	反倾销	反补贴	保障措施
临时措施期限	4个月，可延，最长不超9个月	4个月，不得延长	提高关税，200天
最终措施	反倾销税	反补贴税	提高关税、数量限制
最终措施期限	5年，可延长	5年，可延长	4年，最长不超过10年
程序	先初裁后终裁	先初裁后终裁	可初裁或直接终裁
特点	针对特定国家	针对特定国家	所有生产同类产品的国家
芒果提醒	临时反倾销税、反倾销税、临时反补贴税、反补贴税、提高关税由国务院关税税则委员会决定；其他措施由商务部决定		

属人+属地	① 境内机构和境内个人（不论发生在境内或境外） ② 境外机构和境外个人，仅对其发生在中国境内的适用 芒果提醒： 境内个人是指中国公民和在中国连续居住满1年的外国人，不包括驻华外交人员和国际组织驻华代表机构	
	经常项目	开放（可自由兑换）
管理原则	资本项目	部分管制

对比		经常项目	资本项目
	范围	贸易/服务收支、收益（职工报酬和股息、红利等投资收益）和经常转移（单方面转移，如援助、赠与、赔款等）	资本转移、非生产及非金融资产的收买或放弃、直接投资、证券投资、衍生产品投资及贷款等
	特征	肉包子打狗—有去无回	礼尚往来—感情投资
	典型举例	借款利息	借款本金
	一般监管规则	收入：意愿结汇制 支出：凭有效单证，无须审批	收入：事先批准为原则 支出：凭有效单证，事先批准例外
经常个人	结汇购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元		

资本项目 直接投资	外商直接 投资	无论是汇入还是汇出，外商投资者应先在外汇局办理登记
	境外直接 投资	① 可投资的外汇：自有、贷款、购汇/实物、无形资产及其他 ② 境外投资利润可留境外用于其境外直接投资 ③ 对形成的资产和相关权益实行登记备案制度 ④ 利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或办理结汇

资本项目 间接投资	合格 境外 机构 投资 者	① 证监会、中国人民银行依法对QFII的境内证券期货投资实施监督管理 ② 中国人民银行、国家外汇管理局依法对QFII境内银行账户、资金汇兑等实施监督管理 ③ QFII可参与的金融衍生品等交易品种和交易方式，由中国证监会商中国人民银行、国家外汇管理局同意后公布
	合格 境内 机构 投资 者	① 国家金融监督管理总局和证监会分别负责各自监管范围内金融机构境外投资业务的市场准入，包括资格审批、投资品种确定以及相关风险管理 ② 国家外汇管理局负责QDII机构境外投资额度、账户及资金汇兑管理 ③ RQDII：获得监管机构许可的境内金融机构，可使用自有或募集境内机构和个人的人民币资金，投资于境外金融市场的人民币计价产品；其开展境外投资，不得将人民币资金汇出境外购汇

外债管理	界定	包括境外借款、发行债券、国际融资租赁等
	管理	① 外资企业借用的外债资金可以结汇使用 ② 境内金融机构和中资企业借用的不得结汇使用，除非另有规定
特别提款权	① 特别提款权货币篮组成货币：美元、欧元、日元、英镑和人民币（权重10.92%） ② 货币篮组成货币的权重由基金组织执行董事会每5年审议一次	
汇率制度	实行以市场供求为基础，参考“一篮子”货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，属单一汇率	